課程名稱：保險法保險法B05

00:00:03 - 00:00:07
好，我們上課，我們上次講到這個保險契約的解釋，我們藉由一個考題來說明

00:00:09 - 00:00:14
那這個部分呢，我們還沒有說完啊

00:00:14 - 00:00:16
我們把它做個結束，OK

00:00:17 - 00:00:18
好

00:00:22 - 00:00:25
麻煩您翻到110頁，110頁

00:00:30 - 00:00:30
好

00:00:31 - 00:00:33
那110頁呢,我們說這個

00:00:34 - 00:00:35
哦

00:00:36 - 00:00:37
還記得這個題目了

00:00:38 - 00:00:40
這一張火災保險的條款

00:00:41 - 00:00:44
是由兩個契約組成

00:00:44 - 00:00:47
一個是基本條款，一個是附加條款

00:00:48 - 00:00:53
那我們說基本條款就相當於消保法的這個定型化契約條款，對不對？

00:00:54 - 00:00:58
那我們說它的文字意義的確就要依照哪一條來解釋啊？

00:00:58 - 00:01:01
就要依照保險法54條第二項嘛，對不對？

00:01:02 - 00:01:08
應該探求當事爭議，不得拘泥所用的文字，如有疑義應該做有利於被保險人的解釋

00:01:09 - 00:01:09
好了

00:01:09 - 00:01:12
那這個我們上次就講到這個地方

00:01:12 - 00:01:16
也講了一些這個實際的案例嘛

00:01:16 - 00:01:17
對不對

00:01:17 - 00:01:17
好

00:01:22 - 00:01:22
好

00:01:23 - 00:01:24
那這個

00:01:25 - 00:01:29
接下來我們來看這個附加條款的部分

00:01:30 - 00:01:34
那附加條款我們說這個概念就相當於消保法的什麼

00:01:35 - 00:01:38
就相當於消保法的這個個別磋商條款，對吧，個別磋商條款

00:01:41 - 00:01:42
那

00:01:42 - 00:01:47
這個附加條款，個別磋商條款的文字意義解釋方法

00:01:48 - 00:01:50
你覺得是適用54條第二項嗎？

00:01:52 - 00:01:52
你說

00:01:54 - 00:01:58
54條二項就是保險契約的解釋都是要適用這個啊

00:01:59 - 00:01:59
對不對?

00:02:00 - 00:02:01
所以當然也是啊

00:02:01 - 00:02:09
可是你要注意啊，如果附加條款的文字意思是適用54條第二項來解釋的話

00:02:09 - 00:02:10
那請問你啊

00:02:10 - 00:02:12
前半段沒有問題嘛

00:02:12 - 00:02:12
對不對？

00:02:12 - 00:02:16
前半段探求當事人爭議嘛，不得拘束文字

00:02:16 - 00:02:17
可是後段是寫什麼？

00:02:17 - 00:02:20
如有疑要做有利於誰的解釋？

00:02:20 - 00:02:22
有利於被保險人之解釋嘛

00:02:22 - 00:02:22
行不行？

00:02:23 - 00:02:24
那這樣合理嗎？

00:02:25 - 00:02:31
我們說如果是這個基本條款定型化契約條款，因為那是誰單方預先擬定？

00:02:32 - 00:02:34
那是保險人單方預先擬定嘛

00:02:34 - 00:02:34
行不行？

00:02:35 - 00:02:39
所以既然是由保險人草擬的條款

00:02:39 - 00:02:46
如果還擬到有疑義，當然呢，這個就是保險人要承擔這個解釋的不利益嘛

00:02:46 - 00:02:47
這可以理解

00:02:47 - 00:02:47
對不對？

00:02:48 - 00:02:52
可是呢,這個附加條款個別磋商條款有沒有?

00:02:53 - 00:02:55
欸,就不是誰單方預先擬定的啊?

00:02:56 - 00:02:58
這個就不是保險人嘛

00:02:58 - 00:03:08
為了與不特定多數的要保人,對吧,訂立同類契約所單方預先擬定的條款

00:03:08 - 00:03:08
就不是啦

00:03:08 - 00:03:09
不是嗎？

00:03:09 - 00:03:15
所以這個時候呢，這個，尤其本案呢，這個附加條款根本是誰草擬的？

00:03:17 - 00:03:18
這案例呢

00:03:18 - 00:03:24
附加條款根本就是這個要保人草擬的

00:03:24 - 00:03:24
不是嗎？

00:03:25 - 00:03:32
那要保人草擬的條款有文字意義，欸，卻還是要做有利被保險人之解釋

00:03:33 - 00:03:36
那這個當然道理上就說不通了嘛

00:03:36 - 00:03:37
嗯哼

00:03:38 - 00:03:47
所以我們認為啊，如果是附加條款個別磋商條款的文字，我們認為它的解釋呢，就不是適用54條第二項喔

00:03:47 - 00:03:49
而是要適用民法

00:03:50 - 00:03:51
98條,民法98條,有沒有,意思表示的解釋,應該探求當事人之真意,不得拘泥所用之詞句嘛,行不行?

00:04:02 - 00:04:08
換言之還是要依照一般契約解釋的方法嘛,文義解釋,體系解釋,目的解釋,對吧?

00:04:09 - 00:04:12
然後呢,要著重這個個別區的特性

00:04:12 - 00:04:15
因為解釋的是一個保險契約

00:04:15 - 00:04:19
所以會著重在這個危險共同團體的安定

00:04:19 - 00:04:21
以及這個保險的一個真諦

00:04:22 - 00:04:26
但是要不要考慮,但是要不要考慮個別要保人的具體的情況?

00:04:27 - 00:04:29
這個是要的

00:04:30 - 00:04:35
這個就跟前面講的這個基本條款、定型化契約條款不一樣

00:04:37 - 00:04:42
因為那是與多數要保人訂立同類契約之用嘛

00:04:43 - 00:04:48
所以就不會管個別要保人的狀況

00:04:49 - 00:04:53
也就是不管要保人是張三、李四或王五

00:04:53 - 00:04:55
解釋的結果都要一致嘛

00:04:55 - 00:04:57
這叫客觀解釋原則

00:04:58 - 00:05:00
但是附加條款、個別磋商條款就沒有這個問題嘛

00:05:01 - 00:05:01
行不行？

00:05:01 - 00:05:05
所以他就會考慮到個別要保人的具體情況啊

00:05:05 - 00:05:09
沒有所謂的解釋結果要一致的問題啊

00:05:09 - 00:05:10
好

00:05:12 - 00:05:13
哎

00:05:13 - 00:05:14
那我們說啊

00:05:14 - 00:05:19
如果依照這樣的解釋的結果呢，還是有數種解釋可能，還是有

00:05:20 - 00:05:23
兩種以上的解釋可能性的時候呢

00:05:23 - 00:05:24
這時候應該做

00:05:25 - 00:05:28
如何的一個解釋呢？

00:05:28 - 00:05:31
我們說要做不利起草人的解釋

00:05:32 - 00:05:32
哦

00:05:33 - 00:05:35
那為什麼要做不利起草的解釋？

00:05:36 - 00:05:37
原因就在於

00:05:37 - 00:05:37
啊

00:05:37 - 00:05:37
這個

00:05:39 - 00:05:42
一樣，如有異議反對您聞者嘛

00:05:42 - 00:05:43
行不行？

00:05:43 - 00:05:43
啊

00:05:44 - 00:05:48
那本地這個附加條款的起草人是誰？

00:05:50 - 00:05:55
附加條款的起草人並不是這個保險人喔，對吧？這個附加條款的起草人是要保人

00:05:59 - 00:06:05
所以如果還是有疑義，有兩種以上的解釋可能，這時候就要挑這個不利於起草人

00:06:11 - 00:06:15
也就是本例中的這個假電子工廠的解釋

00:06:15 - 00:06:16
OK,好。

00:06:17 - 00:06:20
那藉由這樣的一個案例呢

00:06:20 - 00:06:25
你看哦,接下來他就考了第二小題

00:06:25 - 00:06:28
保險法54條第二項的規定

00:06:29 - 00:06:38
那叫你藉由上面這個實例啊,來評論這個規定的立法得失,對吧

00:06:39 - 00:06:43
好,那我們首先講得的部分,就是按讚的部分

00:06:44 - 00:06:47
好,這個條文有沒有值得你按讚的部分

00:06:48 - 00:06:49
你說沒有

00:06:50 - 00:06:51
的，是不是這樣嗎？

00:06:53 - 00:07:00
我們說啊，還是這個題目出的不錯，就是它是用這個案例來引導你

00:07:01 - 00:07:05
來對54條二項來做解釋適用喔

00:07:06 - 00:07:08
有了，有值得我們按讚的地方啊

00:07:08 - 00:07:10
就是呢,它是把不明確條款解釋

00:07:11 - 00:07:14
放在54條第二項的前段還是後段

00:07:15 - 00:07:19
它是放在後段

00:07:22 - 00:07:27
也就是保險契約的解釋不是直接就是要作有利誰解釋

00:07:27 - 00:07:30
並不是就是直接要做有利被保險人解釋嘛

00:07:31 - 00:07:31
對不對？

00:07:32 - 00:07:36
他還是要先一般一招一般契約解釋來解釋啊，有沒有？

00:07:36 - 00:07:39
那真的有兩種以上解釋可能的時候

00:07:39 - 00:07:42
才會用到後段的不明確條款解釋原則

00:07:42 - 00:07:43
瞭解？

00:07:43 - 00:07:46
所以這個部分也是值得我們給它肯定的地方啦

00:07:46 - 00:07:47
行不行？

00:07:47 - 00:07:51
但是它有沒有這個值得檢討的地方

00:07:51 - 00:07:52
有沒有？

00:07:53 - 00:07:54
就有這個案例

00:07:54 - 00:07:55
有啊

00:07:56 - 00:07:57
哪裡需要檢討？

00:07:57 - 00:07:58
也就是呢

00:07:58 - 00:07:59
54條二項呢

00:08:00 - 00:08:02
它只有開頭寫四個字

00:08:03 - 00:08:04
保險契約

00:08:06 - 00:08:11
那是不是這個會讓他誤會啊

00:08:11 - 00:08:16
保險契約所有的條款的解釋都是適用什麼?

00:08:17 - 00:08:19
都是適用54條第二項啊

00:08:19 - 00:08:19
行不行?

00:08:20 - 00:08:22
可是以這個案例來講

00:08:22 - 00:08:22
有沒有？

00:08:23 - 00:08:24
顯然不是啊

00:08:24 - 00:08:25
我們你看

00:08:25 - 00:08:25
這個

00:08:26 - 00:08:29
這個契約不是由基本條款跟附加條款組成嗎？

00:08:30 - 00:08:33
但是我們只有基本條款的部分是適用，是什麼？

00:08:33 - 00:08:35
54條二項解釋啊

00:08:35 - 00:08:37
附加條款個別出

00:08:37 - 00:08:39
我們就沒有適用54條二項嘛

00:08:40 - 00:08:41
這樣理解我的意思？

00:08:42 - 00:08:44
所以這個地方就是它沒有規範

00:08:45 - 00:08:48
把規範的這個對象

00:08:48 - 00:08:49
給限縮了啦

00:08:49 - 00:08:51
認為54條二項呢？

00:08:52 - 00:08:56
這個保險契約應該再把它做限制性的解釋

00:08:57 - 00:09:00
也就是說只辦保險契約裡面的什麼

00:09:00 - 00:09:01
什麼條款?

00:09:02 - 00:09:06
只辦保險契約裡面的定型化契約條款

00:09:07 - 00:09:09
才適用54條二項解釋

00:09:09 - 00:09:09
對不對？

00:09:10 - 00:09:12
如果是保險契約裡面的什麼條款？

00:09:13 - 00:09:14
個別磋商條款

00:09:14 - 00:09:15
有沒有？

00:09:17 - 00:09:18
那這個部分呢？

00:09:19 - 00:09:21
就不適用54條二項

00:09:22 - 00:09:23
這樣理解？

00:09:24 - 00:09:26
就算沒有修法

00:09:28 - 00:09:30
54條二項也是要這樣解釋喔

00:09:31 - 00:09:33
也就是一樣沒有修法喔

00:09:34 - 00:09:38
也是要把54條二項的保險契約限縮為什麼

00:09:38 - 00:09:41
只現保險契約裡面的什麼條款

00:09:42 - 00:09:44
定型化契約條款

00:09:45 - 00:09:45
這樣理解嗎

00:09:46 - 00:09:46
OK哦好

00:09:47 - 00:09:50
剩題目呢我們就講到這邊啦

00:09:51 - 00:09:59
接下來我們要講哦這個保險契約是定型化契約的這個特色

00:09:59 - 00:10:01
的一個立法

00:10:02 - 00:10:06
除54條二項的這個解釋的規定外

00:10:06 - 00:10:09
另外一個就是127頁

00:10:12 - 00:10:14
哪一條54之1

00:10:14 - 00:10:16
54之1條

00:10:16 - 00:10:17
OK

00:10:17 - 00:10:24
最近的國考呢也常常希望你能夠用會用那個54之1啦

00:10:24 - 00:10:27
所以你要學著會用它會用它

00:10:28 - 00:10:30
好了內容控制原則

00:10:33 - 00:10:35
這個規定

00:10:37 - 00:10:38
是合理的

00:10:38 - 00:10:39
原因在於

00:10:40 - 00:10:41
我們說

00:10:41 - 00:10:43
保險契約定型化契約嘛

00:10:44 - 00:10:47
所以是誰單方預先擬定

00:10:47 - 00:10:55
是保險人對吧,為了與多數不特定之要保人訂立同類契約之用而單方預先擬定的這個契約嘛,行不行

00:10:57 - 00:11:02
所以呢保險人有沒有可能濫用他訂定的優勢

00:11:04 - 00:11:07
有沒有可能在保單條款上動手腳

00:11:08 - 00:11:12
都做什麼設計都做有利於保險人

00:11:12 - 00:11:13
而不利於誰

00:11:13 - 00:11:18
而不利於要保人，不利保護的一個設計的約定

00:11:19 - 00:11:23
你不要把保險公司想的這個很高尚啊，沒有

00:11:23 - 00:11:25
他就是商人

00:11:25 - 00:11:25
就商人

00:11:26 - 00:11:33
所以呢,我們當然必須要對此有所規範

00:11:34 - 00:11:39
否則,就是放任保險人假借著契約自由之名

00:11:41 - 00:11:41
對不對?

00:11:41 - 00:11:44
你同意啊,你簽名的嘛,不是嗎

00:11:44 - 00:11:47
你不是雙方合意的嘛,對不對

00:11:47 - 00:11:51
那就成為我們之間的一個契約的內容啊

00:11:51 - 00:11:53
就約束我們雙方啊,不是嗎?

00:11:54 - 00:12:02
這樣的話不就等於放任保險人假借著契約自由之名

00:12:02 - 00:12:04
可是呢,行什麼之實?

00:12:05 - 00:12:09
行啊,殘害契約正義之實嘛

00:12:09 - 00:12:16
對不對,保護沒有argue的空間,對吧,對條款的內容,沒有argue的空間,只有保或不保的選擇嘛

00:12:16 - 00:12:17
行不行?

00:12:18 - 00:12:23
那縱然他有投保了，雙方是合意成立契約的，但是這個條款就是保險公司怎樣？

00:12:27 - 00:12:28
單方嘛

00:12:28 - 00:12:29
預先擬定啊

00:12:30 - 00:12:33
然後都是有利於保險公司而不利於被保戶的約定嘛

00:12:34 - 00:12:38
我們當然應該把這個失衡的狀態呢，要把它調整嘛，行不行？

00:12:41 - 00:12:41
好

00:12:42 - 00:12:45
所以我們就會有這樣一個內容控制原則的規定啊，54之一啊

00:12:46 - 00:12:47
然後念一下條文喔

00:12:47 - 00:12:54
他說保險契約中由左列情事之一，於訂約時情形顯示公平者

00:12:55 - 00:12:57
該部分之約定無效啊

00:12:57 - 00:12:58
強調一下喔

00:12:59 - 00:13:01
他只是讓個別的條款瞭解

00:13:02 - 00:13:05
個別顯示公平的條款無效，不是讓保險契約無效，這樣可以理解嗎？

00:13:08 - 00:13:10
那保險契約無效，那不就傻眼無奈了

00:13:11 - 00:13:14
對吧，保險契約都無效，那事故發生也都沒有理賠了

00:13:14 - 00:13:16
因為契約根本就無效了

00:13:16 - 00:13:17
所以不是契約無效，懂嗎？是什麼無效？

00:13:19 - 00:13:19
？

00:13:20 - 00:13:22
是那個顯示公平的條款

00:13:22 - 00:13:24
是那個條款無效而已，而不是整個保險契約無效

00:13:24 - 00:13:26
這強調一下

00:13:26 - 00:13:28
那什麼情況下呢

00:13:28 - 00:13:30
會有這個情形，有四種情況

00:13:31 - 00:13:36
第一種是免除或減輕保險人依本法應付的義務

00:13:37 - 00:13:46
第二款使要保人、受益人或被保險人拋棄或限制其依本法所享有的權利

00:13:47 - 00:13:51
第三款是加重要保人或被保險人之義務

00:13:52 - 00:13:54
第四款是概括條款

00:13:54 - 00:13:58
其他於要保人、受益人或被保險人有重大之不利

00:13:58 - 00:13:59
OK

00:14:00 - 00:14:01
這邊我們可以先舉一個例子啊

00:14:01 - 00:14:03
比如說保單條款的約定

00:14:03 - 00:14:04
如果說

00:14:04 - 00:14:13
因為要保人或被保險人之重大過失所導致的損害呢,是不負賠償的責任

00:14:14 - 00:14:17
回想一下我們之前講重大過失理不理賠

00:14:18 - 00:14:19
雖然有一些雜音

00:14:19 - 00:14:19
對不對？

00:14:19 - 00:14:22
不過通說食物的見解

00:14:22 - 00:14:25
重大過失還是過失嘛

00:14:25 - 00:14:28
所以重大過失還是要理賠

00:14:29 - 00:14:30
這是法律的規定

00:14:30 - 00:14:32
是要理賠的

00:14:32 - 00:14:36
那現在如果保單條款約定是不賠呢？

00:14:37 - 00:14:37
瞭解

00:14:37 - 00:14:39
約定為不賠

00:14:39 - 00:14:40
依法是要賠嗎？

00:14:40 - 00:14:42
那如果保單條款約定為不賠呢？

00:14:43 - 00:14:49
那依照林勳發老師的見解，這個條款就會構成54之一的第一款

00:14:49 - 00:14:50
第一款

00:14:51 - 00:14:54
免除或減輕保險人依本法應付的義務嘛

00:14:54 - 00:14:56
因為本來重大是要賠啊，結果你約定為不賠啊

00:14:56 - 00:14:57
行不行？

00:14:57 - 00:14:59
而且他認為這樣是顯示公平的

00:14:59 - 00:15:00
瞭解？

00:15:00 - 00:15:03
所以只要保單條款有約定重大過失不賠

00:15:03 - 00:15:06
結果這個條款依然無效

00:15:06 - 00:15:09
因為構成五十四之一的第一款

00:15:09 - 00:15:11
五十四之一的第一款

00:15:11 - 00:15:12
這樣理解嗎？

00:15:12 - 00:15:13
OK

00:15:13 - 00:15:14
好

00:15:17 - 00:15:19
那其實其他法律呢,也有類似的規定嘛

00:15:19 - 00:15:20
對不對?

00:15:21 - 00:15:23
像消保法第12條嘛

00:15:23 - 00:15:24
第12條有沒有?

00:15:24 - 00:15:29
定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平無效

00:15:29 - 00:15:30
行不行？

00:15:31 - 00:15:33
那除了消保法以外，民法也有欸

00:15:33 - 00:15:34
民法哪一條？

00:15:35 - 00:15:36
民法247之1有沒有？

00:15:36 - 00:15:38
247之1

00:15:39 - 00:15:43
特別是247之一啊，它這個內容你仔細看一下呢

00:15:44 - 00:15:49
跟保險法54之一呢，的內容其實是非常的神似的

00:15:50 - 00:15:52
有沒有，它也是1234款

00:15:52 - 00:15:52
有沒有？

00:15:53 - 00:15:57
對吧，跟保險法54之一也是1234款嘛

00:15:57 - 00:15:57
好

00:15:58 - 00:16:01
就那個文字上呢,其實非常神似啊

00:16:06 - 00:16:06
好了

00:16:07 - 00:16:15
那個案上構成54之一的情形，我們在個案，可以在遇到這個的時候再去說明瞭

00:16:16 - 00:16:16
好

00:16:17 - 00:16:26
那我們是針對這個部分的其中考古題的部分呢，先這邊來說明一下

00:16:26 - 00:16:28
這個就在129頁下方了

00:16:28 - 00:16:31
129頁的下方

00:16:34 - 00:16:36
92年的考題啦

00:16:36 - 00:16:38
這一題啊，當年考出來的時候呢

00:16:40 - 00:16:41
很多學生是在發呆啊

00:16:41 - 00:16:43
不知在苦想

00:16:44 - 00:16:46
考的是非常實務的問題啦

00:16:47 - 00:16:54
他說某被保險人銀行甲呢,向乙保險公司投保銀行業綜合保險

00:16:54 - 00:17:04
保險期間之,保險契約之有效期間呢,是從92年1月1號到93年的1月1號

00:17:04 - 00:17:05
一年期

00:17:05 - 00:17:10
其中約定呢,如果因為員工之不忠實的行為

00:17:10 - 00:17:15
導致被保險人發生損失的時候呢

00:17:15 - 00:17:19
保險人在金額5000萬元內呢

00:17:19 - 00:17:21
來負賠償的責任

00:17:22 - 00:17:23
OK,這就是什麼險啊？

00:17:24 - 00:17:26
這就是95之一前段嘛

00:17:27 - 00:17:29
去這個誠實保證保險對吧？

00:17:29 - 00:17:33
95之一前段，這個誠實保證保險

00:17:34 - 00:17:36
不幸，某員工呢

00:17:36 - 00:17:40
在92年6月起到9月間呢

00:17:40 - 00:17:43
陸續盜用客戶的存款呢

00:17:43 - 00:17:46
3000萬，3000萬

00:17:49 - 00:17:50
你也知道嘛，對不對？

00:17:51 - 00:17:54
你有3000萬在颱風天還是不能出門嘛，對不對？

00:17:57 - 00:18:02
因為不是一句話嗎，颱風天沒4000萬不能出門

00:18:04 - 00:18:07
所以當然是要有4000萬才能出門嘛

00:18:07 - 00:18:10
3000萬還是在颱風天不能出門

00:18:10 - 00:18:10
OK

00:18:11 - 00:18:17
好，然後呢，在93年的2月1號呢，才被發現，好

00:18:18 - 00:18:20
這個

00:18:21 - 00:18:25
那假就在93年2月20號正式向保險人申請理賠

00:18:25 - 00:18:25
先到這邊了

00:18:26 - 00:18:27
我先請教你一個問題啊

00:18:28 - 00:18:29
本案啊，在93年2月20號嘛

00:18:33 - 00:18:35
被保險銀行嘛，對不對？

00:18:35 - 00:18:37
才申請理賠嘛

00:18:37 - 00:18:39
那這樣的話時效會過嗎？

00:18:40 - 00:18:41
時效

00:18:43 - 00:18:45
會不會逾於時效嘛

00:18:48 - 00:18:49
那你就要看啊

00:18:49 - 00:18:50
對不對？

00:18:50 - 00:18:51
這個

00:18:51 - 00:18:55
保險金及負請求權的時效是多久？

00:18:56 - 00:18:57
兩年嘛

00:18:57 - 00:18:59
兩年65條嘛,對不對？

00:19:00 - 00:19:03
那這兩年的時效原則上從什麼時候起算啊？

00:19:03 - 00:19:04
其實前面我都提過了喔

00:19:05 - 00:19:08
這個兩年的時效原則上呢,是從什麼時候

00:19:08 - 00:19:09
是從發生起算

00:19:12 - 00:19:12
發生喔

00:19:13 - 00:19:14
發生是什麼時點？

00:19:15 - 00:19:17
什麼時候有發生不誠實行為？

00:19:18 - 00:19:22
是92年6月到9月嗎？是發生的時點

00:19:23 - 00:19:23
對不對？

00:19:24 - 00:19:24
那

00:19:25 - 00:19:26
例外呢?

00:19:27 - 00:19:30
就是65條的第二款

00:19:31 - 00:19:39
也就是利害關係人如果可以證明,他非因疏忽,而不知道違先已發生的話呢

00:19:39 - 00:19:44
這時候例外的是不是從知情之日起算

00:19:44 - 00:19:46
知情之日，對不對？

00:19:46 - 00:19:46
哦

00:19:47 - 00:19:47
好

00:19:49 - 00:19:53
所以如果銀行有抓內稽內控

00:19:54 - 00:19:57
可是因為這個員工實在是太高幹了

00:19:58 - 00:20:01
這個技巧高超，對不對？

00:20:01 - 00:20:04
所以銀行沒有過失

00:20:05 - 00:20:06
內稽內控都有做好

00:20:07 - 00:20:11
還是被員工發生不誠實行為嗎？

00:20:11 - 00:20:12
這時候呢

00:20:12 - 00:20:12
例外

00:20:13 - 00:20:16
的這個兩年的時效就會從什麼時候起算?

00:20:19 - 00:20:19
65

00:20:19 - 00:20:20
條第二款是知情嘛,知情不是發現

00:20:22 - 00:20:22
對不對?

00:20:23 - 00:20:23
好

00:20:23 - 00:20:25
所以原則要從什麼時候起算兩年?

00:20:26 - 00:20:27
發生

00:20:27 - 00:20:29
例外65條第二款才會從發

00:20:31 - 00:20:32
現起算

00:20:33 - 00:20:33
可是本案呢

00:20:34 - 00:20:36
不論是從發生

00:20:37 - 00:20:38
發生是什麼時點?

00:20:39 - 00:20:39
92

00:20:39 - 00:20:42
年6月到9月嘛

00:20:42 - 00:20:42
起算

00:20:42 - 00:20:43
兩年時效，那他什麼時候申請理賠？

00:20:47 - 00:20:50
申請理賠的時點是93年2月20號，時效沒過，當然沒有過啊，才幾個月而已，不是嗎？

00:20:54 - 00:20:56
那如果從發現呢？

00:20:58 - 00:20:58
從發

00:20:58 - 00:20:58
現

00:20:58 - 00:21:00
起算兩年的時效

00:21:01 - 00:21:03
發現是什麼時候發現？

00:21:03 - 00:21:05
93年2月1號嘛

00:21:07 - 00:21:10
那它93年2月20號申請理賠

00:21:10 - 00:21:11
更不可能臨時失效

00:21:11 - 00:21:12
才幾天

00:21:12 - 00:21:12
才過幾天

00:21:13 - 00:21:14
有沒有2月2號發現

00:21:14 - 00:21:15
2月10號申請理賠

00:21:15 - 00:21:15
對吧？

00:21:15 - 00:21:17
所以我才要先告訴你

00:21:17 - 00:21:20
本案保險金給付請求權的時效有沒有完成？

00:21:21 - 00:21:23
完全沒有完成的問題瞭解

00:21:23 - 00:21:25
不論你是從發生起算兩年

00:21:26 - 00:21:28
還是從發現起算兩年

00:21:29 - 00:21:32
這個兩年的時效通通都沒有完成

00:21:32 - 00:21:33
沒錯吧？

00:21:33 - 00:21:35
所以本案你要先確定這件事情

00:21:37 - 00:21:39
本案是沒有時效完成的問題的

00:21:39 - 00:21:40
這樣瞭解？

00:21:40 - 00:21:41
OK哦

00:21:41 - 00:21:41
好

00:21:41 - 00:21:42
往下

00:21:42 - 00:21:44
那保險公司拒賠

00:21:44 - 00:21:44
哦

00:21:45 - 00:21:46
保險公司為什麼拒賠？

00:21:47 - 00:21:47
他說啊

00:21:47 - 00:21:48
因為我們的條款呢

00:21:49 - 00:21:50
有一條啊

00:21:51 - 00:21:52
明定什麼

00:21:52 - 00:21:52
你看一下啊

00:21:53 - 00:21:56
損害事故之發生及發現

00:21:57 - 00:21:59
發生跟發現都圈起來啊

00:22:00 - 00:22:04
皆必須在保險契約有效期間之內

00:22:05 - 00:22:07
保險人才負賠償的責任

00:23:08 - 00:23:11
是92年1月1號到93年1月1號嗎？

00:23:11 - 00:23:13
那他發生是什麼時點？

00:23:13 - 00:23:17
他的發生是92年6月到9月啊

00:23:17 - 00:23:18
對不對？

00:23:18 - 00:23:21
所以發生絕對是在保險期間內沒有錯啦

00:23:22 - 00:23:23
可是他發現呢

00:23:23 - 00:23:26
是什麼時點發現的?

00:23:28 - 00:23:32
是93年2月1號才發現啊

00:23:33 - 00:23:36
那是不是在保險期間後才發現?

00:23:38 - 00:23:41
那我們的損失發現期間的約款是怎麼約定的？

00:23:42 - 00:23:46
發生跟發現都要在保險期間內嘛

00:23:48 - 00:23:49
所以當然我拒賠啊

00:23:49 - 00:23:52
因為你，你只有發生是在保險期間內嘛

00:23:53 - 00:23:55
可是發現是在保險期間後了嘛

00:23:56 - 00:23:57
所以當然不賠

00:23:57 - 00:23:57
瞭解？

00:23:58 - 00:24:00
但是保護可以接受嗎？

00:24:01 - 00:24:02
不能接受啊

00:24:02 - 00:24:03
保護主張什麼？

00:24:04 - 00:24:05
保護主張說

00:24:06 - 00:24:08
本件危險發生在92年

00:24:08 - 00:24:11
是在保險期間內嘛

00:24:12 - 00:24:14
那依照65條第二款規定可以得知

00:24:14 - 00:24:16
危險發生後之知情之日起

00:24:17 - 00:24:19
請求權應該有兩年的請求權行使期間

00:24:20 - 00:24:25
而上述保險條款限制被保險人請求權之行使期間

00:24:26 - 00:24:31
應該是屬於使被保險人拋棄或限制其依本法所享有的權利

00:24:32 - 00:24:35
所以依照54條之一第二款的規定

00:24:35 - 00:24:37
應該是無效的

00:24:40 - 00:24:40
瞭解？

00:24:41 - 00:24:41
好了

00:24:42 - 00:24:43
就這樣的一個題目

00:24:45 - 00:24:46
首先啊

00:24:46 - 00:24:47
我們先說明一下

00:24:47 - 00:24:48
為什麼食物上啊

00:24:48 - 00:24:52
會有這個損失發現期間的約款

00:24:52 - 00:24:55
為什麼會有這種約款嘛

00:24:55 - 00:24:56
理由啊

00:24:56 - 00:24:58
他就是要幫助

00:24:58 - 00:24:59
在這個

00:25:00 - 00:25:02
誠實保證保險呢

00:25:03 - 00:25:04
保險人常常面臨到的一個

00:25:05 - 00:25:06
這個問題

00:25:06 - 00:25:10
叫做longtail

00:25:10 - 00:25:11
longtail

00:25:11 - 00:25:12
liability

00:25:31 - 00:25:34
longtailliability

00:25:35 - 00:25:36
長尾責任

00:25:37 - 00:25:40
不是長尾巴喔,不是過生日喔

00:25:41 - 00:25:44
是長尾longtail

00:25:44 - 00:25:44
OK

00:25:45 - 00:25:46
什麼意思呢

00:25:46 - 00:25:46
你看喔

00:25:47 - 00:25:51
如果沒有這個損失發現期間的約款

00:25:51 - 00:25:53
如果我們說如果沒有的話

00:25:54 - 00:25:54
喔

00:25:55 - 00:25:55
那請教你

00:25:56 - 00:26:02
是不是隻要發生不誠實的行為,員工發生不誠實行為

00:26:02 - 00:26:04
是在保險期間內

00:26:05 - 00:26:05
哦

00:26:06 - 00:26:08
縱然縱然哦

00:26:09 - 00:26:11
這個僱主

00:26:11 - 00:26:14
是在保險期間後才發現

00:26:16 - 00:26:18
但是隻要他的什麼東西沒有完成

00:26:19 - 00:26:22
只要他兩年的時效沒有完成

00:26:23 - 00:26:25
是不是保險公司還是要依約理賠

00:26:27 - 00:26:27
對吧

00:26:28 - 00:26:29
這樣對保險公司來講

00:26:32 - 00:26:33
當保險期間經過了

00:26:35 - 00:26:35
欸

00:26:35 - 00:26:37
沒有申請理賠

00:26:37 - 00:26:39
那保險公司本來以為啊

00:26:41 - 00:26:42
撿龜啊

00:26:42 - 00:26:43
相不相信

00:26:43 - 00:26:44
因為

00:26:45 - 00:26:47
保險期間過了，沒有申請理賠嘛

00:26:47 - 00:26:51
所以我收的保費是不是就可以是我純賺

00:26:52 - 00:26:53
因為沒有申請，所以沒有理賠

00:26:54 - 00:26:54
對吧

00:26:55 - 00:26:56
結果殊不知啊

00:26:57 - 00:26:57
哦

00:26:58 - 00:27:01
他後面啊,保險過了,還是

00:27:01 - 00:27:02
拖的一個什麼

00:27:03 - 00:27:05
拖了一個長尾的責任啊

00:27:06 - 00:27:15
為什麼會拖一個長尾責任，那明明保險期間已經過了，為什麼沒有申請理賠，為什麼還是拖了一個長長的這個尾巴的責任

00:27:16 - 00:27:17
原因很簡單啊，就是因為

00:27:18 - 00:27:24
這個發生是在保險期間內嘛

00:27:25 - 00:27:27
發現是在保險期間後沒有錯

00:27:28 - 00:27:31
但是兩年的時效沒有完成，你還是要理賠啊

00:27:32 - 00:27:33
理解我的意思

00:27:34 - 00:27:34
哦

00:27:34 - 00:27:39
所以，在食物上保險公司為了卡掉什麼東西

00:27:42 - 00:27:45
為了卡掉，卡掉它的長尾責任

00:27:46 - 00:27:48
就設計用什麼用什麼條款

00:27:49 - 00:27:52
損失發現期間的條款

00:27:53 - 00:27:55
把這個尾巴給卡掉

00:27:57 - 00:28:02
對不對，以我上述剛剛講的情況是不是在這個條款下他可以不賠了

00:28:03 - 00:28:05
什麼情形可以不賠

00:28:06 - 00:28:07
發生在保險期間內

00:28:08 - 00:28:10
發現是在保險期間後嗎？

00:28:11 - 00:28:15
是不是就可以用這個損失發現期間條款卡掉不賠？

00:28:16 - 00:28:21
因為損失發現期間的條款約定的內容是什麼，講話

00:28:23 - 00:28:23
發生

00:28:25 - 00:28:26
跟發現

00:28:27 - 00:28:31
都要在保險期間內才會賠

00:28:31 - 00:28:32
這樣理解啦

00:28:33 - 00:28:33
OK

00:28:34 - 00:28:39
你現在知道了為什麼食物上會有這個損失發現期間條款的原因了

00:28:39 - 00:28:40
你應該知道為什麼了，OK

00:28:43 - 00:28:43
好

00:28:44 - 00:28:48
瞭解後我們要回到括號一第一段的部分

00:28:49 - 00:28:53
那本案的考點是在於這個損失發現期間的約款

00:28:54 - 00:28:54
有沒有

00:28:55 - 00:28:59
在限制被保險人請求權的行使期間

00:29:01 - 00:29:04
有沒有在限制被保險人

00:29:09 - 00:29:14
請求權的行使期間

00:29:29 - 00:29:32
有沒有在限制被保險人請求權的行使期間？

00:29:40 - 00:29:42
是不是等於

00:29:42 - 00:29:45
喔，縮短它的時效的意思啦？

00:29:45 - 00:29:46
有沒有？

00:29:48 - 00:29:49
那這個地方啊

00:29:50 - 00:29:53
這個實務自己喔

00:29:53 - 00:29:55
也曾經看不懂

00:29:55 - 00:29:56
看不懂

00:29:57 - 00:29:59
所以假說

00:29:59 - 00:30:00
有看到嗎？

00:30:00 - 00:30:00
假說

00:30:01 - 00:30:03
第一種見解就認為啊

00:30:03 - 00:30:03
欸

00:30:04 - 00:30:04
對

00:30:04 - 00:30:07
這個損失發現期間呢

00:30:07 - 00:30:07
的約款

00:30:08 - 00:30:10
就是在限制什麼東西？

00:30:11 - 00:30:15
就是在限制被保險人請求權的行使期間

00:30:17 - 00:30:19
等於這個約款呢

00:30:19 - 00:30:22
形同就在縮短那個時效了

00:30:25 - 00:30:26
但是啊

00:30:28 - 00:30:29
第二說

00:30:29 - 00:30:30
說不對

00:30:33 - 00:30:36
這個損失發現期間的約款呢

00:30:37 - 00:30:42
並沒有限制被保險人請求權的行使期間

00:30:42 - 00:30:43
也就是說

00:30:44 - 00:30:48
本案保險公司拒賠的理由並不是時效完成

00:30:49 - 00:30:51
之所以拒賠的理由是

00:30:52 - 00:30:54
基於損失發現期間的約款

00:30:56 - 00:31:02
是不是讓保險人，啊，需要負理賠的責任呢

00:31:03 - 00:31:07
是不是增加了一個先決的條件

00:31:08 - 00:31:11
也就是發生跟發現都要在保險期間內

00:31:12 - 00:31:14
那你沒有符合這個先決的條件呢

00:31:15 - 00:31:17
你只有發生在保險期間內啊

00:31:17 - 00:31:19
發現是在保險期間後啊

00:31:20 - 00:31:24
不符我們約款的先決條件，所以不賠啊

00:31:24 - 00:31:27
但是我拒賠的理由不是因為時效完成喔

00:31:27 - 00:31:29
本案時效有沒有過

00:31:30 - 00:31:36
我說過不論從發生起算兩年的時效，還是從發現起算兩年的時效，通通沒有過嘛

00:31:37 - 00:31:38
通通沒有過了解

00:31:39 - 00:31:43
哦，所以保險拒賠的理由不是時效完成啊，時效沒有過啊

00:31:44 - 00:31:49
是因為你沒有符合我負責理賠的先決條件，你沒有符合嘛

00:31:50 - 00:31:51
因為損失發現期間約款

00:31:51 - 00:31:54
約定我保險人負理賠職責的

00:31:54 - 00:31:58
先決條件就是要發生跟發現

00:31:58 - 00:32:01
都要在保險期間內，瞭解

00:32:02 - 00:32:03
所以哪一說比較正確

00:32:04 - 00:32:05
當然是第二說比較正確啊

00:32:08 - 00:32:13
保險公司拒賠的理由只有一種叫做時效完成嗎

00:32:17 - 00:32:19
保險公司拒賠的理由有沒有千百種

00:32:20 - 00:32:25
拒賠的理由是千百種了，不是隻有一個時效完成啊，這樣瞭解

00:32:25 - 00:32:29
本案拒賠的理由是不是時效？再講一次

00:32:30 - 00:32:31
不是嗎

00:32:32 - 00:32:34
不是，本案的時效就是沒有完成，這樣瞭解

00:32:36 - 00:32:39
哦，本案拒賠的理由就是

00:32:40 - 00:32:48
你沒有符合依照損失發現期間條款，我保險負責理賠的先決條件

00:32:48 - 00:32:49
沒有符合嗎？

00:32:49 - 00:32:52
發生跟發現都要在保險期間內

00:32:52 - 00:32:54
這是我負責理賠的先決條件

00:32:55 - 00:32:57
你沒有符合，我當然就拒賠嘛

00:32:57 - 00:32:59
理解沒？但不是因為時效完成

00:32:59 - 00:33:00
瞭解？

00:33:02 - 00:33:03
OK哦

00:33:03 - 00:33:04
這樣啦

00:33:04 - 00:33:05
好

00:33:08 - 00:33:12
所以保險實施發現期間約款跟時效一點關係都沒有喔

00:33:13 - 00:33:13
欸

00:33:24 - 00:33:26
好，我們說啊，確定啊

00:33:28 - 00:33:34
這個損失發現期間並不是在限制被保險請求權的行使期間

00:33:34 - 00:33:35
但是我請問你

00:33:36 - 00:33:39
損失發現期間的約款

00:33:39 - 00:33:42
是不是還是有限制

00:33:42 - 00:33:46
被保險人請求權的行使？

00:33:56 - 00:33:57
你講

00:33:57 - 00:33:59
你是在繞口令嗎？

00:34:00 - 00:34:01
這兩句話有什麼差啊？

00:34:02 - 00:34:04
有差啊，差在哪裡？

00:34:05 - 00:34:08
差在第二句話沒有「期間」兩個字

00:34:13 - 00:34:13
理解？

00:34:15 - 00:34:18
我們說損失發現期間約款，剛才分析了嘛

00:34:18 - 00:34:23
它沒有限制被保險人請求權的行使期間，它沒有在縮短時效

00:34:24 - 00:34:30
但是這個約款也確實沒有限制被保險人的請求權的行使

00:34:32 - 00:34:33
當然啊

00:34:33 - 00:34:36
因為在這個條款下

00:34:36 - 00:34:39
是不是讓本例的被保險人僱主

00:34:39 - 00:34:42
從原本的可以申請理賠

00:34:42 - 00:34:44
變成不能理賠？

00:34:45 - 00:34:50
那可以拿到保險理賠，變成拿不到啦，不是嗎？那有沒有限制他的請求權的行使？

00:34:51 - 00:34:53
當然是有啊

00:34:53 - 00:35:00
所以還是有可能，因為他有限制被保險請求的請求權的行使

00:35:01 - 00:35:07
如果有顯示公平的話,還是可以因為這個原因構成54之一第二款

00:35:08 - 00:35:10
而有無效的可能啊

00:35:11 - 00:35:12
這樣有沒有聽懂我的意思？

00:35:13 - 00:35:15
我再講一次啊

00:35:18 - 00:35:25
損失發現期間,並不是在限制被保險請求權的行使期間,瞭解？

00:35:27 - 00:35:31
所以沒有所謂因為限制被保險請求權的行使期間顯失公平無效，沒有這個東西，因為他根本就不是

00:35:33 - 00:35:38
在限制被保險請求權的行使期間，他根本不是在縮短時效，瞭解

00:35:38 - 00:35:45
但是損失發生期間的約款，也確實有限制被保險人請求權的行使嘛

00:35:49 - 00:35:49
沒錯嘛

00:35:49 - 00:35:51
他這個約款就會讓

00:35:51 - 00:35:55
在保險期間內有發生不誠實的行為

00:35:55 - 00:35:58
但是僱主被保險人是在保險期間後

00:35:58 - 00:36:00
才發現的這個情況

00:36:00 - 00:36:03
就不能夠申請理賠，不是嗎？

00:36:04 - 00:36:06
從原本的會賠變成不賠啦

00:36:07 - 00:36:12
所以當然這個內容，也確實有限制被保險請求權的行使，這樣瞭解

00:36:13 - 00:36:18
所以還是有可能因為有限制被保險請求權的行使

00:36:19 - 00:36:21
如果有失公平，也會有無效的問題，瞭解

00:36:23 - 00:36:24
但我們認為

00:36:25 - 00:36:28
雖然他有限制被保險請求權的行使

00:36:29 - 00:36:29
但並沒有顯示公平

00:36:30 - 00:36:30
啊?

00:36:31 - 00:36:32
沒有顯示公平

00:36:34 - 00:36:38
這個約款呢保險公司本來要賠變成不用賠,沒有顯示公平,對,沒有,為什麼沒有?

00:36:39 - 00:36:44
麻煩你看131頁，131，括弧的第四行，句點後，是損失發現期間的約款

00:36:49 - 00:36:53
可使保險人的理賠責任呢，易於確定嘛，對不對？

00:36:55 - 00:36:57
怎麼確定？

00:36:57 - 00:36:58
怎麼卡掉那個長尾責任？

00:36:58 - 00:37:05
保險期間過了，沒有申請理賠，是不是就是不能夠請求理賠了？

00:37:07 - 00:37:15
對啊，因為我們的這個損失發現約款就是發生跟發現都要在保險期間內嘛

00:37:16 - 00:37:21
你發生在保險期間內，發現在保險期外，不賠啊

00:37:21 - 00:37:21
不是嗎？

00:37:22 - 00:37:27
所以是不是可以讓保險期間過了，沒有申請理賠，保險人就確定不用賠了，對

00:37:28 - 00:37:31
是當然卡掉那個長尾責任的問題的

00:37:32 - 00:37:32
所以的確

00:37:34 - 00:37:36
可以讓保險人的責任易於確定嗎？

00:37:37 - 00:37:37
然後呢?

00:37:38 - 00:37:43
也使得被保險人不致因保證保險的存在而怠於監督，也是屬於保險人控制危險的一種方式

00:37:52 - 00:37:56
因為發生跟發現都要在保險期間才會賠

00:37:57 - 00:37:59
所以銀行的內稽內控是不是還要做好？

00:38:01 - 00:38:01
對嗎？

00:38:02 - 00:38:05
所以也確實是可以讓被保險人

00:38:08 - 00:38:12
還是會做好他的內稽內控，不至於因為投保了保證保險怠於監督了

00:38:17 - 00:38:21
而且，而且基於保險契約的對價平衡原則，也可以降低相對的保費

00:38:27 - 00:38:28
因為變成什麼

00:38:29 - 00:38:30
變成保險人啊

00:38:30 - 00:38:33
他承保事故的範圍是縮小

00:38:33 - 00:38:35
因為他只承保什麼危險

00:38:36 - 00:38:39
發生跟發現都要在保險期間內嘛

00:38:41 - 00:38:43
只有這種情形我才賠，其他我不賠嘛

00:38:43 - 00:38:46
那他承擔的危險的一個範圍縮小

00:38:47 - 00:38:48
那對價平衡原則嘛

00:38:49 - 00:38:52
你承保的危險範圍縮小

00:38:52 - 00:38:54
那保費就會變得便宜啊

00:38:54 - 00:38:55
這是一定的嘛

00:38:56 - 00:38:57
你沒有承保那麼大的範圍嘛

00:38:57 - 00:38:58
不是嗎?

00:38:58 - 00:39:02
所以上面欄位這有顯示公平的情形

00:39:02 - 00:39:03
這樣瞭解?

00:39:05 - 00:39:06
只有一種要特別考量

00:39:06 - 00:39:08
什麼，哪一種？

00:39:11 - 00:39:19
發生很接近保險期間末日的人

00:39:19 - 00:39:20
比如說

00:39:21 - 00:39:24
明天保險期間到期

00:39:25 - 00:39:29
前一天發生員工不誠實行為

00:39:29 - 00:39:30
有聽懂嗎？

00:39:31 - 00:39:33
明天保單就期滿了啦

00:39:33 - 00:39:35
明天期滿

00:39:35 - 00:39:39
那前一天發生員工不誠實行為

00:39:40 - 00:39:41
理解意思了齁

00:39:42 - 00:39:47
那你要被保險人，也就是僱主，在一天內發現

00:39:50 - 00:39:52
這個僱主銀行啦

00:39:52 - 00:39:55
內稽內控就算做得再好啦

00:39:56 - 00:39:58
你要他一天內發現

00:39:59 - 00:40:00
這又是怎樣

00:40:02 - 00:40:04
阿婆生子，什麼意思？

00:40:05 - 00:40:08
阿婆生子，就是impossible啦

00:40:09 - 00:40:11
瞭解我的意思嗎？

00:40:12 - 00:40:13
做不到嘛

00:40:13 - 00:40:19
這個，所以，這個情況是不是要特別的考量啊？

00:40:20 - 00:40:21
就是什麼情況特別考量？

00:40:22 - 00:40:23
就是

00:40:25 - 00:40:28
啊，員工不誠實行為的發生時點

00:40:29 - 00:40:30
是很接近什麼？

00:40:30 - 00:40:32
保險期間的末日啦

00:40:32 - 00:40:33
這樣瞭解？

00:40:34 - 00:40:36
所以食物的保單有沒有對應的約定？

00:40:36 - 00:40:37
有呢

00:40:37 - 00:40:37
有

00:40:38 - 00:40:39
他有考慮到這個問題

00:40:40 - 00:40:41
保險期間期滿

00:40:41 - 00:40:43
如果你沒有續保

00:40:44 - 00:40:45
如果沒有續保

00:40:45 - 00:40:47
我再加60天給你

00:40:48 - 00:40:53
就是用這樣的一個設計來因應剛剛講的特殊情況

00:40:54 - 00:40:55
保險今天到期了

00:40:55 - 00:40:56
到期了啊

00:40:57 - 00:40:58
你沒有續保

00:40:59 - 00:41:00
那我在家60天給你

00:41:01 - 00:41:02
60天內發現

00:41:03 - 00:41:04
都算

00:41:04 - 00:41:05
我都賠

00:41:05 - 00:41:06
這樣理解嗎?

00:41:07 - 00:41:08
用這個部分來因應啦

00:41:09 - 00:41:14
那下方最高法院109臺上2621號的判決

00:41:15 - 00:41:15
認同

00:41:16 - 00:41:20
這個損失發現期間的約款有效

00:41:21 - 00:41:22
我就不念了

00:41:23 - 00:41:26
損失發現期間的約款是有效的

00:41:27 - 00:41:28
是有效的

00:41:31 - 00:41:32
然後來來來

00:41:32 - 00:41:34
我再確定你有聽懂喔

00:41:34 - 00:41:35
因為不是很容易理解喔

00:41:36 - 00:41:37
我講一次喔

00:41:38 - 00:41:40
損失發現期間的約款

00:41:40 - 00:41:45
也就是發生跟發現都要在保險期間內才會賠嘛

00:41:45 - 00:41:46
對不對?

00:41:47 - 00:41:52
這個約款有沒有限制被保險人請求權的行使期間?

00:41:53 - 00:41:53
沒有

00:41:54 - 00:41:54
沒有

00:41:55 - 00:42:00
所以沒有因為限制請求權的行使期間而有構成54之一無效的問題

00:42:00 - 00:42:00
沒有

00:42:00 - 00:42:03
因為他根本沒有限制請求權的行使期間

00:42:03 - 00:42:03
這樣瞭解?

00:42:04 - 00:42:06
但是損失發現期間的約款

00:42:06 - 00:42:09
有沒有限制被保險人請求權的行使？

00:42:10 - 00:42:10
有

00:42:11 - 00:42:12
有啊

00:42:13 - 00:42:14
對不對？

00:42:14 - 00:42:17
他就讓本案發生在保險期間內

00:42:18 - 00:42:20
發現在保險期間後

00:42:20 - 00:42:21
就沒辦法獲得理賠了

00:42:21 - 00:42:22
不是嗎?

00:42:23 - 00:42:24
但是

00:42:25 - 00:42:25
但是

00:42:26 - 00:42:28
他也不會構成54條之一

00:42:28 - 00:42:30
為什麼也不會構成54條之一?

00:42:31 - 00:42:34
他明明有限制被保險請求權的行使啊

00:42:34 - 00:42:36
那為什麼不會構成54條之一?

00:42:36 - 00:42:38
因為沒有顯示公平

00:42:43 - 00:42:43
瞭解？

00:42:43 - 00:42:46
54之一還要由顯示公平不是嗎？

00:42:46 - 00:42:49
那除了有構成那四款其中一款嘛

00:42:49 - 00:42:52
那是不是還要顯示公平才無效？

00:42:52 - 00:42:54
那問題他沒有顯示公平啊

00:42:55 - 00:42:57
我不是分析給你聽了嗎？

00:42:57 - 00:42:58
瞭解？

00:42:58 - 00:42:59
所以食物認定

00:42:59 - 00:43:03
損失發現期間的約款是有效的約款

00:43:08 - 00:43:09
好了

00:43:09 - 00:43:10
我們講完了

00:43:11 - 00:43:12
我們現在要進入第三章了

00:43:12 - 00:43:13
第三章

00:43:13 - 00:43:14
保險利益啦

00:43:14 - 00:43:15
保險利益

00:43:18 - 00:43:19
來，保險利益

00:43:19 - 00:43:20
這一章呢

00:43:20 - 00:43:24
你就要這個皮要繃緊一點啦

00:43:25 - 00:43:28
它是保險法裡面相對比較抽象的

00:43:28 - 00:43:32
比較複雜

00:43:33 - 00:43:33
怎麼說？

00:43:34 - 00:43:40
因為呢，他有固有的這個法系之間的爭議

00:43:41 - 00:43:42
法系

00:43:43 - 00:43:45
也就是他有英美法系

00:43:46 - 00:43:47
大陸法系

00:43:48 - 00:43:51
就是臺灣的保險法學

00:43:51 - 00:43:51
要嘛就留英美

00:43:51 - 00:43:53
要嘛就留德日嘛

00:43:54 - 00:43:54
行不行?

00:43:56 - 00:43:57
那兩個法系呢

00:43:57 - 00:44:00
最大的分歧啊,就是在什麼地方?

00:44:00 - 00:44:03
就是在保險利益這個部分

00:44:04 - 00:44:05
最大的分歧點

00:44:07 - 00:44:07
已經喔

00:44:08 - 00:44:09
這個對立到什麼程度？

00:44:10 - 00:44:11
對立到

00:44:12 - 00:44:16
如果你是在學校，你是英美法系學者教出來的學生啊

00:44:16 - 00:44:20
你去看大法系的保險法的書，你會看這個部分，保險利益這個章節，你看不懂

00:44:21 - 00:44:23
英美法系在講什麼？

00:44:24 - 00:44:25
反而是依然啊

00:44:26 - 00:44:30
如果你是大法系老師教出來的學生

00:44:31 - 00:44:37
你很好學啊,你去看那個英美法系學者寫的保險法的書,你也會看不懂

00:44:37 - 00:44:38
保險利益這個章節,一樣看不懂

00:44:39 - 00:44:42
所以他們彼此不瞭解對方,你知道嗎

00:44:43 - 00:44:44
可是我們被迫瞭解雙方

00:44:45 - 00:44:47
因為你家考生

00:44:47 - 00:44:48
啊

00:44:48 - 00:44:48
啊

00:44:50 - 00:44:51
來，我們開始了

00:44:51 - 00:44:58
所以從現在起你要這個要比較payattention了

00:44:59 - 00:44:59
好了

00:45:00 - 00:45:03
來，保險利益的基本的一個定義嘛

00:45:04 - 00:45:05
這邊就有分歧了

00:45:05 - 00:45:07
有分英美法系大法系喔

00:45:08 - 00:45:11
傳統的見解，就是英美法系喔，保險的起源是英美法

00:45:12 - 00:45:14
英美，特別是英國喔

00:45:14 - 00:45:15
好

00:45:15 - 00:45:17
他說啊，什麼叫做保險力

00:45:18 - 00:45:20
保險力是要保人或被保險人

00:45:23 - 00:45:23
對於

00:45:23 - 00:45:26
保險標的所存有的一種厲害關係啦

00:45:26 - 00:45:27
要被

00:45:27 - 00:45:31
保險人因為保險標的的存在而獲有利益

00:45:31 - 00:45:35
那因為保險標的之毀損而蒙受損失，瞭解

00:45:36 - 00:45:36
所以

00:45:36 - 00:45:37
請問到你

00:45:37 - 00:45:38
依照這個定義

00:45:40 - 00:45:40
來看

00:45:40 - 00:45:41
的話

00:45:44 - 00:45:47
傳統人見解會不會認為保險標的就是保險利益

00:45:49 - 00:45:49
不會

00:45:50 - 00:45:50
當然

00:45:50 - 00:45:51
不會啊

00:45:53 - 00:45:55
傳統看法認為保險標的是什麼東西

00:45:55 - 00:45:59
保險標的啊，就是汽車，就是房屋啊

00:46:00 - 00:46:02
保險標的是汽車是房屋

00:46:03 - 00:46:03
那保險

00:46:03 - 00:46:03
利益是什麼

00:46:04 - 00:46:10
保險利益是要保險對這個汽車，對這個房屋所存在的厲害關係叫做保險利益

00:46:12 - 00:46:15
但是保險標的不是就是保險利益

00:46:15 - 00:46:16
瞭解？

00:46:16 - 00:46:18
保險標的是什麼東西

00:46:18 - 00:46:18
我先簡單講

00:46:18 - 00:46:19
後面會再強調

00:46:20 - 00:46:21
保險標的在傳統看法

00:46:21 - 00:46:23
就是汽車就是房屋啦

00:46:23 - 00:46:25
那保險利益是什麼東西？

00:46:25 - 00:46:28
保險利益是要被保險人對於汽車

00:46:28 - 00:46:31
房屋所存在的那個利害關係叫保險利益啦

00:46:32 - 00:46:33
懂喔？

00:46:33 - 00:46:34
可是你要注意啊

00:46:34 - 00:46:35
你看江老師

00:46:35 - 00:46:36
啊

00:46:36 - 00:46:37
這個

00:46:38 - 00:46:39
到法系

00:46:40 - 00:46:41
他直接認定啊

00:46:41 - 00:46:43
保險利益是什麼東西

00:46:43 - 00:46:44
就是

00:47:03 - 00:47:03
啊

00:47:03 - 00:47:08
是被保險人對關係連結對象啊

00:47:10 - 00:47:12
你看起來都會覺得是雞同鴨講啊

00:47:13 - 00:47:18
對於關係連結對象所具有的一種關係

00:47:21 - 00:47:21
啊

00:47:21 - 00:47:22
這個就是保險力

00:47:23 - 00:47:24
那關係連接對象

00:47:24 - 00:47:27
不一定是有體物喔

00:47:27 - 00:47:30
不一定是有體物

00:47:36 - 00:47:36
有可能是

00:47:36 - 00:47:38
但也有可能不是

00:47:41 - 00:47:42
比如說

00:47:42 - 00:47:42
欸

00:47:42 - 00:47:44
這個住宅火險啊

00:47:44 - 00:47:46
汽車的車體損失險嘛

00:47:47 - 00:47:48
這個關係連結對象呢

00:47:48 - 00:47:50
就是汽車房屋

00:47:51 - 00:47:52
那汽車房屋當然是有體物

00:47:52 - 00:47:53
沒有錯

00:47:54 - 00:47:55
但是責任保險呢

00:47:56 - 00:47:57
責任保險

00:47:57 - 00:48:00
它的保險力的關係連接對象是什麼

00:48:00 - 00:48:02
是責任

00:48:02 - 00:48:04
是liability

00:48:05 - 00:48:06
那這是有體物嗎

00:48:06 - 00:48:07
liability不是嗎？

00:48:08 - 00:48:11
以及人生保險關係連接端是什麼東西？

00:48:12 - 00:48:14
人生保險關係連接對象呢

00:48:14 - 00:48:17
是被保險人的生命身體

00:48:17 - 00:48:19
那生命身體當然也不是什麼東西？

00:48:20 - 00:48:20
生命身體

00:48:22 - 00:48:23
當然它也不是有體物

00:48:24 - 00:48:24
這樣理解

00:48:25 - 00:48:25
OK

00:48:26 - 00:48:27
好

00:48:27 - 00:48:32
這就是江老師的保險利益的一個基本的定義

00:48:34 - 00:48:35
而在江老師的見解下

00:48:36 - 00:48:38
保險標的就是保險利益

00:48:39 - 00:48:39
喔

00:48:40 - 00:48:42
保險標的就是保險利益

00:48:43 - 00:48:46
那傳統英美法系認為保險標的是不是保險利益？

00:48:46 - 00:48:47
不是嘛

00:48:47 - 00:48:48
不是保險利益

00:48:48 - 00:48:49
瞭解

00:48:49 - 00:48:52
那江老師的見解是保險標的就是保險利益

00:48:53 - 00:48:53
OK

00:48:54 - 00:48:54
好

00:48:55 - 00:48:56
詳細後面講

00:48:56 - 00:48:56
好

00:48:56 - 00:49:00
再來我們看第二個保險利益的性質

00:49:11 - 00:49:12
有兩種見解啦

00:49:13 - 00:49:14
一種叫做價值說

00:49:15 - 00:49:16
另外一種叫關係說

00:49:17 - 00:49:19
所謂的價值說就是

00:49:20 - 00:49:23
一定要有經濟上的價值

00:49:25 - 00:49:27
才能說有保險力

00:49:28 - 00:49:30
可是在價值說之下呢

00:49:32 - 00:49:36
就會讓人生保險沒有保險利益了

00:49:37 - 00:49:40
為什麼人生保險就會沒有保險利益？

00:49:43 - 00:49:43
欸

00:49:43 - 00:49:45
因為生命是什麼？

00:49:46 - 00:49:48
生命是無價的

00:49:53 - 00:49:55
沒有辦法去計算什麼東西？

00:49:56 - 00:49:57
經濟價值啊

00:49:58 - 00:49:58
喔

00:49:59 - 00:50:01
所以如果你採價值說

00:50:01 - 00:50:03
那人生保險就會沒有保險力啦

00:50:04 - 00:50:05
因為它沒有辦法

00:50:06 - 00:50:09
去評價他的經濟價值

00:50:10 - 00:50:11
生命無價啊

00:50:12 - 00:50:13
所以我們採的是什麼說？

00:50:17 - 00:50:18
關係說

00:50:22 - 00:50:24
只要有關係，就有什麼？

00:50:25 - 00:50:27
只要有關係，就有保險利益

00:50:27 - 00:50:30
並不需要具有經濟上的價值啊

00:50:33 - 00:50:35
你對你的生命身體

00:50:36 - 00:50:38
固然生命無價

00:50:38 - 00:50:43
所以沒有辦法計算啊，這個經濟價值

00:50:43 - 00:50:45
但是你對你的生命有沒有關係？

00:50:46 - 00:50:48
有沒有relationship？

00:50:48 - 00:50:48
有嗎？

00:50:49 - 00:50:51
一定會有關係的嘛

00:50:51 - 00:50:53
雖然沒辦法計算經濟價值嘛

00:50:54 - 00:50:55
懂了嗎？

00:50:55 - 00:50:56
所以我們是採什麼說？

00:50:57 - 00:50:58
關係說

00:51:00 - 00:51:02
所以人生保險什麼保險利益？

00:51:03 - 00:51:05
人生保險有什麼保險利益？

00:51:05 - 00:51:05
有

00:51:06 - 00:51:08
所有的保險都有保險利益

00:51:08 - 00:51:10
一定要有保險利益才能投保

00:51:10 - 00:51:12
所有的保險都有保險利益

00:51:13 - 00:51:15
不論是財產保險人什麼都一樣

00:51:15 - 00:51:16
OK？

00:51:17 - 00:51:17
再來

00:51:17 - 00:51:20
我們看保險利益存在的目的、功能跟作用

00:51:21 - 00:51:23
傳統的見解只有講三點

00:51:24 - 00:51:24
第一點

00:51:24 - 00:51:28
避免賭博行為，避免保險變成賭博的工具

00:51:29 - 00:51:32
如果沒有保險利益的控制有沒有？

00:51:33 - 00:51:37
沒有，也就是說沒有要求

00:51:38 - 00:51:39
你

00:51:39 - 00:51:39
一定要保險才能投保

00:51:39 - 00:51:39
的話

00:51:39 - 00:51:40
那請問你

00:51:40 - 00:51:41
那個遊民有沒有保險？

00:51:43 - 00:51:47
是不是也可以對於停放在路邊停車格的汽車啊

00:51:47 - 00:51:49
去投保車體損失險？

00:51:51 - 00:51:53
如果我們沒有要求保險利益的話

00:51:54 - 00:51:55
對啊

00:51:55 - 00:51:56
沒有要求保險才能投保

00:51:56 - 00:51:56
那

00:51:57 - 00:52:00
遊民對停放在路邊停車格的汽車也可以投保囉

00:52:03 - 00:52:04
那請問你

00:52:04 - 00:52:05
投保以後

00:52:05 - 00:52:08
這臺車如果發生了車損有沒有?

00:52:09 - 00:52:10
那這個被保險人

00:52:10 - 00:52:11
也就是乙民嘛

00:52:11 - 00:52:13
他拿到的保險理賠對不對?

00:52:14 - 00:52:18
對他來講是填補損失還是獲取意外之財?

00:52:23 - 00:52:25
當然就是獲取意外之財啊

00:52:26 - 00:52:28
因為他跟這臺車就沒有底代嘛

00:52:28 - 00:52:29
是不是？

00:52:31 - 00:52:33
獲取意外之財是什麼概念呢？

00:52:35 - 00:52:37
獲取意外之財就是賭博啊

00:52:38 - 00:52:40
就是賭博

00:52:42 - 00:52:45
所以如果沒有保險利益的控制要求的話

00:52:48 - 00:52:51
保險是變成賭博的工具

00:52:53 - 00:52:56
假借保險之名行什麼之事？

00:52:58 - 00:53:01
假借保險之名行賭博之實啊

00:53:04 - 00:53:04
瞭解？

00:53:05 - 00:53:05
OK

00:53:06 - 00:53:07
所以

00:53:07 - 00:53:12
第二個功能就是可以防止道德危險啊

00:53:16 - 00:53:17
為什麼可以防止到

00:53:17 - 00:53:19
因為可以防止不當得利嘛

00:53:21 - 00:53:23
車主對他所有的汽車

00:53:24 - 00:53:26
因為有所有權的保障力嘛

00:53:26 - 00:53:27
對不對？

00:53:28 - 00:53:31
所以可以就這部汽車投保車體損失險嘛

00:53:32 - 00:53:33
保了以後

00:53:33 - 00:53:35
這臺車發生了車損

00:53:35 - 00:53:36
被保險人也就是車主

00:53:36 - 00:53:38
他拿到保險理賠

00:53:38 - 00:53:40
對他來講是什麼概念?

00:53:41 - 00:53:44
是獲取意外之財還是填補損失?

00:53:45 - 00:53:46
填補損失啊

00:53:48 - 00:53:49
他有賺錢嗎?

00:53:50 - 00:53:52
他沒有賺錢呢

00:53:53 - 00:53:55
他頂多就是損失怎樣?

00:53:55 - 00:53:56
填補嘛

00:53:58 - 00:53:59
等於沒有損失

00:53:59 - 00:54:00
就這樣而已啊

00:54:00 - 00:54:02
他沒有額外的利益呢

00:54:04 - 00:54:05
理解

00:54:05 - 00:54:08
所以沒有不當得利就沒有道德風險啊

00:54:09 - 00:54:12
這是不是保險利益存在的功能？

00:54:14 - 00:54:14
瞭解

00:54:15 - 00:54:16
第三個

00:54:16 - 00:54:18
限制賠償數額是什麼意思？

00:54:19 - 00:54:19
我們說

00:54:19 - 00:54:21
保險利益的概念

00:54:21 - 00:54:27
是指要保人、被保險人在事故沒有發生下

00:54:27 - 00:54:33
對保險標的所存在的一個最大的利害關係嗎？

00:54:34 - 00:54:37
所以一旦保險事故發生

00:54:38 - 00:54:45
要被保險人最大的損失是不是就是這個關係完全被破壞殆盡？

00:54:45 - 00:54:46
對吧？

00:54:46 - 00:54:49
就是保險利益完全被破壞殆盡嘛

00:54:49 - 00:54:51
他最大損失就是這樣嘛

00:54:51 - 00:54:56
所以當然保險利益絕對是最高的賠償限額

00:54:57 - 00:55:01
因為你最大損失就是保險利益完全被破壞殆盡嘛

00:55:01 - 00:55:03
那我怎麼可能超額填補

00:55:03 - 00:55:04
不可能嘛

00:55:05 - 00:55:11
你最大損失既然就是保險利益完全被破壞殆盡嘛

00:55:11 - 00:55:18
那當然我最大的理賠也當然就是賠保險利益的全部嘛

00:55:18 - 00:55:19
瞭解

00:55:20 - 00:55:26
所以它可以限制這個最高的賠償額度

00:55:26 - 00:55:27
OK?

00:55:30 - 00:55:31
但是啊

00:55:31 - 00:55:34
江老師是講了江八點

00:55:34 - 00:55:36
講了江八點啦

00:55:36 - 00:55:39
這個來看一下

00:55:39 - 00:55:41
是哪八點

00:55:41 - 00:55:42
第一個

00:55:42 - 00:55:42
欸

00:55:42 - 00:55:44
他堅持啊

00:55:44 - 00:55:47
保險標的就是保險利益

00:55:47 - 00:55:50
保險標的就是保險利益

00:55:54 - 00:55:56
這跟英美法的看法是不同啊

00:55:56 - 00:55:58
等一下我們會強化這個概念啊

00:55:59 - 00:56:00
第二個,保險價值

00:56:01 - 00:56:02
這個概念啊

00:56:02 - 00:56:04
保險價值

00:56:05 - 00:56:10
英美法系，它的名詞會用保險價額

00:56:11 - 00:56:11
OK

00:56:12 - 00:56:12
好

00:56:16 - 00:56:22
那保險價值的定義是保險標的的價值嗎？

00:56:23 - 00:56:27
那因為江老師的見解認為保險標的就是什麼東西？

00:56:27 - 00:56:31
保險標的就是保險利益嘛

00:56:31 - 00:56:35
所以保險標的的價值就是保險利益的價值嘛

00:56:36 - 00:56:40
所以當然依照他的看法，保險利益可不可以決定保險價值？

00:56:40 - 00:56:40
可以啊

00:56:40 - 00:56:43
因為保險標的就是保險利益啊

00:56:43 - 00:56:46
保險價值就是保險標的的價值嘛

00:56:46 - 00:56:49
保險標的就是保險利益，那保險利益的價值不就保險價值？

00:56:49 - 00:57:03
所以保險利益

00:57:03 - 00:57:16
當然可以決定

00:57:16 - 00:57:33
保險價值是多少嘛

00:57:34 - 00:57:35
這樣理解嗎？

00:57:36 - 00:57:37
OK,好。

00:57:38 - 00:57:40
那這邊呢,我們強化一下

00:57:40 - 00:57:42
強化一下

00:57:42 - 00:57:44
來跟你做一個說明一下

00:57:44 - 00:57:46
保險有兩個額度

00:57:46 - 00:57:47
一個是保險金額

00:57:47 - 00:57:49
一個是保險價值

00:57:49 - 00:57:50
當然

00:57:50 - 00:57:53
大陸法系不是叫做保險價值

00:57:53 - 00:57:54
它是叫保險價值

00:57:55 - 00:57:55
OK

00:57:56 - 00:57:58
有這兩個額的概念

00:57:59 - 00:58:01
保險金額是什麼概念？

00:58:02 - 00:58:08
保險金額是約定最高賠償限額

00:58:32 - 00:58:34
它是指約定最高賠償限額

00:58:35 - 00:58:36
怎麼說

00:58:36 - 00:58:38
你看保險法72條的前段

00:58:39 - 00:58:45
72條前段說保險金額是保險人在保險期內所負責的最高額度

00:58:46 - 00:58:47
72條前段

00:58:48 - 00:58:51
所以它是約定了最高賠償限額

00:58:53 - 00:58:54
保險金額

00:58:55 - 00:58:55
OK

00:58:56 - 00:58:56
好

00:58:56 - 00:58:57
所以

00:58:57 - 00:58:58
有一個問題啊

00:59:02 - 00:59:03
保險金額啊

00:59:03 - 00:59:07
跟保險金的關係

00:59:34 - 00:59:37
保險金額跟保險金的關係

00:59:39 - 00:59:40
啊

00:59:41 - 00:59:42
保險金知道嗎？

00:59:42 - 00:59:44
保險金就是這次的事故

00:59:44 - 00:59:46
保險公司理賠的金額

00:59:46 - 00:59:48
那個叫保險金

00:59:49 - 00:59:50
OK

00:59:50 - 00:59:56
那保險金額是不是就是這次事故保險公司理賠的保險金？

00:59:57 - 00:59:58
兩個是不是等號？

00:59:58 - 01:00:00
那看你是什麼保險而定喔

01:00:01 - 01:00:01
喔

01:00:01 - 01:00:02
如果

01:00:02 - 01:00:06
如果是這個定額給付保險

01:00:06 - 01:00:08
還記不記得？

01:00:09 - 01:00:11
定額給付保險

01:00:12 - 01:00:14
兩個等不等於？

01:00:16 - 01:00:22
我們不是說有分定額給付保險跟損失填補保險嗎？

01:00:23 - 01:00:25
定額給付保險兩個會不會等於？

01:00:25 - 01:00:26
會

01:00:27 - 01:00:27
會

01:00:28 - 01:00:29
舉例來講

01:00:29 - 01:00:31
死亡保險呢

01:00:32 - 01:00:34
約定死亡給付100萬

01:00:36 - 01:00:38
那當被保險人死亡

01:00:39 - 01:00:40
保險公司賠多少?

01:00:41 - 01:00:42
就是100萬嘛

01:00:43 - 01:00:44
就是100萬

01:00:44 - 01:00:44
所以

01:00:45 - 01:00:46
保險金額

01:00:51 - 01:00:52
就會等於保險金

01:00:59 - 01:01:03
但是如果在那個損失填補保險呢？

01:01:15 - 01:01:17
比如說

01:01:17 - 01:01:18
欸,車體損失險啊

01:01:18 - 01:01:20
車體損失險

01:01:21 - 01:01:25
你買一部100萬的新車嘛

01:01:25 - 01:01:27
保車體損失險

01:01:27 - 01:01:29
保險金額是100萬嘛

01:01:29 - 01:01:30
就是車的價值

01:01:31 - 01:01:32
啊

01:01:32 - 01:01:34
那後來發生車損嘛

01:01:35 - 01:01:39
那會因為保險金額是100萬

01:01:39 - 01:01:41
保險公司就會一定賠你100萬嗎？

01:01:42 - 01:01:43
不是嘛

01:01:44 - 01:01:48
因為保險金100萬是指最高會賠你100萬

01:01:48 - 01:01:49
不是一定賠100萬啊

01:01:50 - 01:01:52
損失填補保險是要看什麼？

01:01:54 - 01:01:59
事故發生是要看你實際的損失來決定賠多少

01:02:00 - 01:02:00
這樣理解沒？

01:02:01 - 01:02:06
所以在損失填保險呢，保險金額就不一定是等於

01:02:07 - 01:02:11
事故發生保險公司的理賠的保險金

01:02:11 - 01:02:12
這樣瞭解？

01:02:17 - 01:02:19
等於或小於啦

01:02:23 - 01:02:25
應該看你跟誰比啦

01:02:25 - 01:02:26
我是說這個

01:02:26 - 01:02:32
保險金一定會小於或等於保險金額啦

01:02:33 - 01:02:33
對吧

01:02:34 - 01:02:36
保險金不可能大於保險金額啊

01:02:45 - 01:02:48
因為保險金是約定的最高賠償限額嘛

01:02:49 - 01:02:50
最高

01:02:53 - 01:02:57
所以事故發生保險公司理賠的保險金

01:02:59 - 01:03:03
只有可能小於或等於保險金額啦

01:03:04 - 01:03:05
這樣理解了嗎?

01:03:05 - 01:03:05
OK

01:03:08 - 01:03:09
那另外一個額是什麼概念？

01:03:10 - 01:03:12
另外一個額叫保險價額

01:03:14 - 01:03:16
到法系叫保險價值

01:03:17 - 01:03:18
那這又是什麼概念呢？

01:03:19 - 01:03:22
這個是法定最高賠償限額

01:03:22 - 01:03:26
保險金額是約定最高賠償限額

01:03:26 - 01:03:31
那保險價額呢是約定最高賠償限額

01:03:44 - 01:03:45
OK

01:03:45 - 01:03:45
好

01:03:49 - 01:03:50
什麼意思？

01:03:51 - 01:03:52
我舉例來講：

01:03:53 - 01:03:53
這個

01:03:53 - 01:03:56
你的房子

01:03:56 - 01:03:57
房子

01:03:58 - 01:04:00
市價是1000萬

01:04:01 - 01:04:03
那你去保火險啊

01:04:03 - 01:04:06
可是你保險金額是保2000萬啊

01:04:08 - 01:04:08
OK

01:04:11 - 01:04:14
照理說這個其實在實務上不會發生

01:04:14 - 01:04:16
因為依照保險法72條後段

01:04:17 - 01:04:18
它有規定

01:04:19 - 01:04:21
保險人在承保前應該去查明

01:04:21 - 01:04:22
保險標的物的市價

01:04:23 - 01:04:24
不可以超額承保了

01:04:25 - 01:04:27
假如就發生了

01:04:28 - 01:04:30
所以1000萬的房子保的火險

01:04:30 - 01:04:33
保險金額保2000萬了

01:04:35 - 01:04:36
那後來發生了火災

01:04:36 - 01:04:39
把房子全部燒光

01:04:40 - 01:04:41
全損喔

01:04:42 - 01:04:48
那你覺得被保險人會因為保險金額是保2000萬

01:04:50 - 01:04:52
那保險公司就會賠2000萬嗎？

01:04:53 - 01:04:54
怎麼可能？

01:04:55 - 01:04:57
因為你的保險價值有多少？

01:04:59 - 01:05:02
你的保險價額只有1000萬啊

01:05:03 - 01:05:06
你的保險價額只有1000萬

01:05:06 - 01:05:07
為什麼只有1000萬?

01:05:08 - 01:05:09
因為房子市價就1000萬啊

01:05:11 - 01:05:14
所以保險價額只有1000萬

01:05:15 - 01:05:19
保險公司的理賠最多一定也只有多少？

01:05:19 - 01:05:20
1000萬啊

01:05:21 - 01:05:22
因為房子就1000萬

01:05:22 - 01:05:25
你全部燒光你最大的損失也就是1000萬嘛

01:05:26 - 01:05:28
那你最大損失既然只有1000萬

01:05:28 - 01:05:30
我當然最多也只賠你1000萬嘛

01:05:31 - 01:05:34
不會因為保險金額是2000萬就變成賠2000萬

01:05:34 - 01:05:35
瞭解？

01:05:36 - 01:05:40
對保險的理賠有涉及到這兩個額度的概念，瞭解？

01:05:41 - 01:05:46
一個是保險金額，一個是保險價額或稱為保險價值，這樣瞭解？

01:05:49 - 01:05:49
OK

01:05:50 - 01:05:51
好，提到這邊

01:05:51 - 01:05:58
再來我們第三點，將八點，回到將八點，第三個是保險力可以來決定損害是否發生啊

01:06:00 - 01:06:02
哦，也就是說保險力是損害的反面嘛

01:06:05 - 01:06:08
當保險力被破壞，那當然就是損害發生嘛

01:06:09 - 01:06:12
那保險力可以來決定損害的範圍,當然

01:06:13 - 01:06:18
我們可以由保險力被破壞的程度來計算損害有多大嘛

01:06:20 - 01:06:22
OK,這就是保險力的功能

01:06:22 - 01:06:26
再來是第五點,保險力還認定有沒有超額保險的情形

01:06:27 - 01:06:29
超額保險doubleinsurance

01:06:30 - 01:06:33
這個複保險的要件,有一個要件

01:06:33 - 01:06:38
就是要數個保險契約合計的保險金額要超過什麼?

01:06:39 - 01:06:44
數個保險契約合計的保險金額要超過保險價值嘛

01:06:45 - 01:06:46
而

01:06:47 - 01:06:50
大法系的保險價值是什麼價值?

01:06:51 - 01:06:53
保險價值就是保險標的的價值

01:06:54 - 01:06:57
而保險標的就是保險利益，這樣瞭解？

01:06:58 - 01:07:01
所以保險價值就是保險利益的價值嘛

01:07:02 - 01:07:07
那複保險的要件又必須要數個保險契約合計的保險金額超過保險價值，這樣理解？

01:07:08 - 01:07:11
所以保險力當然可以來判斷有沒有複保險情況

01:07:12 - 01:07:15
下方保險力可以認定有沒有超額保險情形

01:07:17 - 01:07:18
一樣的概念嘛

01:07:19 - 01:07:20
因為什麼叫超額保險？

01:07:21 - 01:07:24
超額保險就是保險金額超過什麼？

01:07:26 - 01:07:29
保險金額超過保險價值

01:07:31 - 01:07:34
那保險價值是什麼決定的？

01:07:35 - 01:07:37
保險利益決定的嗎？

01:07:37 - 01:07:41
所以保險利益當然也可以用來判斷有沒有構成超額保險，瞭解嗎？

01:07:42 - 01:07:44
以及第七點待會講的啊

01:07:45 - 01:07:50
保險利益的移轉可以來決定保險契約移轉的時點

01:07:51 - 01:07:52
他講的是18條啦

01:07:53 - 01:07:54
這前面我們已經有提過的

01:07:55 - 01:07:57
啊18條的條文是這樣寫嘛

01:07:58 - 01:08:02
被保險人死亡或保險標的物所有權移轉時噠噠噠有沒有？

01:08:03 - 01:08:07
我曾經是不是叫你把所有權移轉五個字畫線

01:08:08 - 01:08:09
那寫了什麼筆記

01:08:10 - 01:08:16
所有權移轉畫線等於所有權人保險利益移轉嘛行不行？

01:08:17 - 01:08:26
哦所以在江老師的體系下啊18條所謂的所有權移轉其實指的是保險利益的移轉

01:08:27 - 01:08:30
所以當然保險利益的移轉可以來決定18條的適用時點

01:08:30 - 01:08:31
這個我們待會就會講到了

01:08:32 - 01:08:35
最後一個功能是保險利益的存在

01:08:35 - 01:08:38
是所有的保險契約的重要要件

01:08:39 - 01:08:45
所有的保險契約都必須要有保險利益，它是特別生效要件，這樣瞭解嗎？

01:08:46 - 01:08:51
喔，如果沒有保險利益存在，保險契約就會無效

01:08:51 - 01:08:58
所以有人對於停放路邊停車格的汽車去投保車體損失險，有沒有？

01:08:59 - 01:09:01
正常大師拒保啦

01:09:01 - 01:09:02
因為沒有保險力嘛

01:09:02 - 01:09:05
就算保險是懲罰了，這張保單其實也無效的

01:09:05 - 01:09:06
瞭解

01:09:06 - 01:09:07
因為沒有

01:09:09 - 01:09:10
保險利益的存在

01:09:11 - 01:09:13
沒有符合這個特別生效要件

01:09:13 - 01:09:14
這樣理解沒

01:09:14 - 01:09:14
OK

01:09:16 - 01:09:17
好，講完以後你發現呢

01:09:18 - 01:09:20
從剛剛講到現在啊保險力概念啊

01:09:20 - 01:09:21
顯然呢非常的什麼

01:09:23 - 01:09:25
非常的這個虛無縹緲啊

01:09:26 - 01:09:28
只要兩說吵來吵去的對不對啊

01:09:29 - 01:09:29
好

01:09:29 - 01:09:30
來我們來見一下喔

01:09:31 - 01:09:33
這個下方他們吵

01:09:33 - 01:09:35
比較很兇的地方啊

01:09:35 - 01:09:39
就是保險標的跟保險利益的關係

01:09:43 - 01:09:44
傳統的看法，來

01:09:44 - 01:09:46
保險標的是不是保險力？

01:09:46 - 01:09:47
不是

01:09:47 - 01:09:49
保險標的是什麼東西？

01:09:49 - 01:09:51
保險標的啊是汽車

01:09:51 - 01:09:52
是房屋

01:09:53 - 01:09:54
是汽車

01:09:54 - 01:09:55
是房屋

01:09:55 - 01:09:57
那保險力是什麼？

01:09:57 - 01:10:01
保險力是「要」保人、「被」保險人對於汽車

01:10:01 - 01:10:04
對房屋所存在的那個「利害」關係

01:10:05 - 01:10:07
但是保險力本身不是保險標的

01:10:07 - 01:10:10
保險標的是汽車房屋

01:10:10 - 01:10:10
這樣瞭解？

01:10:11 - 01:10:12
有沒有法條一句？

01:10:12 - 01:10:13
有

01:10:13 - 01:10:14
你看一下第三條

01:10:15 - 01:10:17
要保人的定義，來看第三條要保的定義

01:10:17 - 01:10:18
他說什麼？

01:10:19 - 01:10:21
他說啊，要保人是指什麼呢？

01:10:21 - 01:10:24
對保險標的具有保險利益

01:10:24 - 01:10:25
噠噠噠，有沒有看到？

01:10:26 - 01:10:27
所以由這項定義可以得知啊

01:10:28 - 01:10:31
保險標的怎麼可能會是保險利益？

01:10:33 - 01:10:38
如果保險標的就是保險利益，那第三條要保的定義可以簡化為什麼？

01:10:38 - 01:10:41
要保人是指保險利益的平方嗎？

01:10:43 - 01:10:44
不是嗎？

01:10:44 - 01:10:45
對不對？

01:10:45 - 01:10:47
好，再來看96條

01:10:48 - 01:10:52
96條是其他財產保險的定義啦

01:10:52 - 01:10:54
那我們曾經講過，其他財產保險呢

01:10:55 - 01:10:56
以目前來講

01:10:57 - 01:11:01
產險業最賺錢的一種險種

01:11:01 - 01:11:03
汽車保險

01:11:03 - 01:11:05
汽車的什麼？車體損失險嘛

01:11:06 - 01:11:08
食物分甲式、乙式、丙式，有沒有？

01:11:09 - 01:11:16
欸，這個車體損失險呢，就是目前要放在其他財產保險

01:11:17 - 01:11:20
的一個範圍

01:11:20 - 01:11:21
好

01:11:21 - 01:11:23
那你看啊

01:11:23 - 01:11:29
其他上定義說為不屬於火災保險、海上保險、陸空保險、責任保險及保證保險之範圍

01:11:29 - 01:11:30
而是什麼

01:11:30 - 01:11:31
什麼東西？

01:11:31 - 01:11:36
以財務或無形利益為保險標的的各種保險，有沒有？

01:11:37 - 01:11:41
所以由96條其他法定義可以得知，保險標的請先勾

01:11:42 - 01:11:44
保險標的不是保險力啦

01:11:44 - 01:11:45
保險標的是什麼？

01:11:45 - 01:11:47
是財務或無形利益嗎？

01:11:48 - 01:11:48
簡單講

01:11:49 - 01:11:50
汽車的車體損失險

01:11:51 - 01:11:52
保險標的是什麼？

01:11:53 - 01:11:55
就是那一臺車啦

01:11:57 - 01:11:58
就是那一臺車

01:11:59 - 01:12:01
而不是保險利益是保險標的

01:12:01 - 01:12:02
不是

01:12:02 - 01:12:03
保險標的就是那一臺車

01:12:03 - 01:12:04
這樣瞭解？

01:12:05 - 01:12:06
OK

01:12:06 - 01:12:08
可是你看江老師的堅持

01:12:09 - 01:12:10
堅持

01:12:11 - 01:12:12
以一擋十這樣

01:12:13 - 01:12:14
他說啊

01:12:14 - 01:12:16
保險標的先勾

01:12:17 - 01:12:19
保險標的就是保險利益啦

01:12:20 - 01:12:21
兩個就是等號啦

01:12:22 - 01:12:23
兩個就是等號

01:12:24 - 01:12:25
OK

01:12:25 - 01:12:27
那為什麼會有雞同鴨講的現象？

01:12:28 - 01:12:29
原因就在哪裡？

01:12:30 - 01:12:32
原因就出在定義的不同

01:12:32 - 01:12:34
我認為沒有對錯

01:12:34 - 01:12:35
是定義的不同

01:12:36 - 01:12:37
來你看一下喔

01:12:37 - 01:12:38
英美法系

01:12:39 - 01:12:40
他認為什麼叫保險標的?

01:12:40 - 01:12:41
你看定義喔

01:12:41 - 01:12:47
他的保險標的定義是保險事故發生的客體

01:12:51 - 01:12:52
比如說住宅

01:12:52 - 01:12:54
住宅火災保險

01:12:54 - 01:12:55
住宅火險

01:12:56 - 01:12:59
火災發生的客體是什麼告訴我嗎?

01:13:01 - 01:13:02
就是那間住宅

01:13:02 - 01:13:04
那個房子不是嗎?

01:13:07 - 01:13:10
而當保險標的是物的時候

01:13:10 - 01:13:12
又稱為保險標的物

01:13:15 - 01:13:17
保險標的不一定是物哦

01:13:17 - 01:13:20
剛剛講的房子是物沒有錯啊

01:13:21 - 01:13:23
但是有沒有可能保險標的不是物？

01:13:24 - 01:13:24
有啊

01:13:24 - 01:13:26
像人身保險

01:13:28 - 01:13:30
它的保險標的就不是物啦

01:13:32 - 01:13:32
對吧

01:13:32 - 01:13:37
人生保險的保險標的是被保險人的生命身體啊

01:13:38 - 01:13:39
那那個就不是物啦

01:13:39 - 01:13:43
所以人生保險就沒有保險標的物的概念嘛

01:13:45 - 01:13:46
他只有保險標的

01:13:46 - 01:13:48
但是沒有保險標的物

01:13:48 - 01:13:48
這樣瞭解

01:13:49 - 01:13:50
好

01:13:51 - 01:13:53
你看哦，大法系什麼叫保險標的

01:13:55 - 01:13:57
是保險要保護的客體

01:13:57 - 01:13:58
你看雞同鴨講的定義嗎

01:13:59 - 01:13:59
全不同啊

01:14:00 - 01:14:02
他的保險標的是保險要保護的課題啊

01:14:04 - 01:14:07
那至於保險事故發生的課題，他是稱為保險標的物

01:14:15 - 01:14:19
所以英美法系大法系對保險標的四個字的定義完全不一樣啊

01:14:20 - 01:14:23
這不只是在保險標的兩個法系定義不同啊

01:14:27 - 01:14:28
被保險人

01:14:31 - 01:14:32
好

01:14:32 - 01:14:32
這個主體啊

01:14:34 - 01:14:35
兩個看法也是雞同鴨講啊

01:14:36 - 01:14:36
被保險人

01:14:39 - 01:14:45
英美法系沒有把被保險這個保險兩個字理解成什麼保護的概念

01:14:47 - 01:14:50
所以在英美法系就認為被保險人

01:14:50 - 01:14:50
可能

01:14:51 - 01:14:53
因為他沒有把保險兩個字理解成保護啊

01:14:54 - 01:14:58
但在教老師的體系下被保險人

01:14:58 - 01:14:58
卡小

01:14:59 - 01:15:03
因為他把保險的『保』險兩個字理解成什麼保護啊

01:15:05 - 01:15:08
被保險保護的人叫被保險人

01:15:08 - 01:15:11
那你說被保險人在他的體系下是

01:15:11 - 01:15:11
卡小

01:15:12 - 01:15:13
就是主角啦，不是嗎

01:15:16 - 01:15:16
對不對

01:15:16 - 01:15:18
所以保險標的嘛趕快啦

01:15:19 - 01:15:21
英美法系說什麼叫保險標的

01:15:23 - 01:15:26
保險事故發生的課題

01:15:28 - 01:15:29
對不對?

01:15:30 - 01:15:30
哦

01:15:30 - 01:15:31
那被保險人呢

01:15:32 - 01:15:34
不就保險事故發生的主體?

01:15:34 - 01:15:34
有沒有？

01:15:35 - 01:15:37
所以他沒有用保護去理解嘛

01:15:38 - 01:15:38
哦

01:15:39 - 01:15:42
那江老師把保險標的理解成

01:15:42 - 01:15:45
保險所要保護的什麼課題

01:15:48 - 01:15:49
完全不一樣

01:15:49 - 01:15:50
OK

01:15:51 - 01:15:51
好

01:15:51 - 01:15:53
我知道你現在已經快暈倒了

01:15:53 - 01:15:53
對不對？

01:15:54 - 01:15:55
所以我們舉一個例子啦

01:15:55 - 01:15:56
下方舉一個例子啊

01:15:57 - 01:16:00
甲就其所有的A屋投保火災保險

01:16:00 - 01:16:01
好

01:16:01 - 01:16:02
一樣就這樣一句話喔

01:16:03 - 01:16:03
來

01:16:03 - 01:16:05
我們來看英美法系

01:16:05 - 01:16:06
英美法系

01:16:07 - 01:16:10
它的保險標的定義是什麼？

01:16:13 - 01:16:15
保險事故發生的課題嘛

01:16:16 - 01:16:20
所以英美法系的保險標的是那個A屋嘛

01:16:21 - 01:16:22
那個A屋

01:16:23 - 01:16:27
那英美法系的保險標的物是什麼概念呢?

01:16:28 - 01:16:33
英美法系的保險標的物是當保險標的「是物」的時候

01:16:33 - 01:16:35
又稱為保險標的物嘛

01:16:36 - 01:16:38
本案的保險標的是A屋是物嗎？

01:16:38 - 01:16:42
所以本案的保險標的物也是那個A屋嗎？

01:16:42 - 01:16:44
當保險標的是物的時候

01:16:44 - 01:16:45
又稱為保險標的物嗎？

01:16:46 - 01:16:47
所以本案的保險標的物是A屋懂嗎？

01:16:48 - 01:16:48
好

01:16:48 - 01:16:49
那大陸法系來

01:16:49 - 01:16:50
你看一下

01:16:50 - 01:16:52
保險標的

01:16:53 - 01:16:53
是什麼?

01:16:55 - 01:16:58
是保險要保護的課題

01:16:59 - 01:17:01
那保險要保的課題是什麼？

01:17:02 - 01:17:04
保險要保的課題不是那個A屋

01:17:05 - 01:17:09
保險要保護的課題是你對A屋的那個厲害關係

01:17:09 - 01:17:10
也就是保險利益

01:17:11 - 01:17:14
本案的保險利益是所有權人保險理賠

01:17:14 - 01:17:16
因為所有的A屋

01:17:16 - 01:17:18
所以是所有權的保險理賠

01:17:19 - 01:17:19
OK.

01:17:20 - 01:17:20
好

01:17:21 - 01:17:23
那大陸法系的保險標的物是什麼？

01:17:23 - 01:17:28
大陸法系的保險標的物就是保險事故發生的客體

01:17:29 - 01:17:29
那當然是什麼？

01:17:30 - 01:17:30
A屋嘛

01:17:30 - 01:17:32
所以有沒有發現

01:17:32 - 01:17:34
兩個法系的差別不在保險標的物

01:17:36 - 01:17:40
兩個法系的保險標的物基本上指的都是A屋

01:17:40 - 01:17:40
是一樣的

01:17:41 - 01:17:45
所以兩個法系的差異是在保險標的到底是什麼？

01:17:46 - 01:17:48
一法系保險標的是A屋

01:17:49 - 01:17:52
大法系的保險標的是保險利益

01:17:53 - 01:17:56
本案的保險利益是所有權人的保險利益

01:17:58 - 01:17:59
理解了嗎？

01:18:03 - 01:18:05
所以保險標的是不是保險力？

01:18:05 - 01:18:07
我認為沒有對錯

01:18:08 - 01:18:10
兩個法系的確見解完全不一樣啊

01:18:11 - 01:18:12
但是沒有對錯

01:18:13 - 01:18:15
純粹是什麼導致的結果?

01:18:15 - 01:18:17
定義的不同啦

01:18:17 - 01:18:18
定義的不同

01:18:18 - 01:18:18
好

01:18:19 - 01:18:21
那我要說明的是啊

01:18:23 - 01:18:28
保險標的是不是保險力，這確實因為法系而有不同

01:18:28 - 01:18:28
沒有錯

01:18:29 - 01:18:29
哦

01:18:30 - 01:18:32
但是我只要強調的是

01:18:33 - 01:18:36
保險要保護的課題

01:18:37 - 01:18:37
這個概念

01:18:38 - 01:18:38
哦

01:18:39 - 01:18:43
因為保險標的是否定義為保險要保課題

01:18:43 - 01:18:44
這個每個人定義不一樣啊

01:18:45 - 01:18:46
但是我要講的是

01:18:47 - 01:18:49
保險要保護的課題

01:18:50 - 01:18:52
真的不是汽車房屋

01:18:53 - 01:18:56
保險要保護的課題

01:18:56 - 01:19:01
應該是你對汽車對房屋的關係

01:19:02 - 01:19:03
你說

01:19:03 - 01:19:05
你講具體一點

01:19:05 - 01:19:06
舉一個例子

01:19:06 - 01:19:07
你看喔

01:19:08 - 01:19:10
你買一個房子

01:19:11 - 01:19:12
對不對？

01:19:12 - 01:19:14
那當然買房子

01:19:14 - 01:19:18
沒有人拿現金一次付清買的啦

01:19:18 - 01:19:18
對不對？

01:19:19 - 01:19:20
都是有房貸的嘛

01:19:20 - 01:19:20
對不對?

01:19:21 - 01:19:23
所以那房貸是不是就要抵押?

01:19:24 - 01:19:24
好

01:19:24 - 01:19:27
所以你買了這個房子，你有所有權

01:19:27 - 01:19:28
但是銀行有什麼權？

01:19:29 - 01:19:31
銀行對這個房子會有抵押權

01:19:31 - 01:19:32
對不對？

01:19:32 - 01:19:34
那你買了以後怎麼樣？

01:19:34 - 01:19:36
哎，你又沒有自住

01:19:36 - 01:19:39
你是租給別人

01:19:40 - 01:19:41
那就產生什麼角色？

01:19:42 - 01:19:43
承租人

01:19:43 - 01:19:44
對吧？

01:19:45 - 01:19:47
我們隨便舉一個例子，請問你

01:19:47 - 01:19:52
在這個案例中,對這個房子有沒有發生火災

01:19:52 - 01:19:55
有厲害關係的人就不是隻有所有人嘛

01:19:57 - 01:19:57
啊?

01:19:58 - 01:20:03
對吧,對這個房子有厲害關係的人,有所有人嘛

01:20:03 - 01:20:04
還有誰?

01:20:04 - 01:20:06
抵押權人也是吧

01:20:07 - 01:20:08
誰也是有利害關係？

01:20:09 - 01:20:10
承租人啊

01:20:10 - 01:20:11
不是嗎？

01:20:11 - 01:20:12
對吧？

01:20:13 - 01:20:13
好

01:20:14 - 01:20:15
那請問你

01:20:16 - 01:20:19
所有權人、抵押權人、承租人

01:20:19 - 01:20:21
對房子都有保險利益，沒有錯

01:20:21 - 01:20:22
都有利害關係

01:20:22 - 01:20:24
但是這個厲害關係一樣嗎？

01:20:26 - 01:20:30
所有權跟抵押權是同樣的物權，同樣的權利嗎？

01:20:30 - 01:20:31
當然不是嘛

01:20:31 - 01:20:34
所以都有厲害關係，但是都不一樣嘛

01:20:36 - 01:20:36
瞭解

01:20:38 - 01:20:38
哦

01:20:39 - 01:20:40
所以呢

01:20:41 - 01:20:42
你說

01:20:42 - 01:20:46
保險要保護的課題是房屋還是你對房屋的厲害關係？

01:20:46 - 01:20:51
如果你保險要保護的課題一直都認為是那個房屋

01:20:51 - 01:20:53
那我可以跟你講啊

01:20:53 - 01:20:58
你就沒有辦法區別所有權人就房屋投保火險、抵押權人就房屋投保火險

01:20:58 - 01:21:04
承租人就房屋投保火險的不同，你就無法區別了

01:21:04 - 01:21:09
因為你停留在保險要保護的課題是什麼東西？

01:21:10 - 01:21:12
是房屋嗎？

01:21:12 - 01:21:15
而不是你對房屋的那個厲害關係啊

01:21:16 - 01:21:17
瞭解

01:21:18 - 01:21:25
這樣的話你就無法區別所有權就房屋投保、抵押權就房屋投保，跟承租人就房屋投保的不同，你就無法區別

01:21:27 - 01:21:32
可是明明所有權、抵押權、承租人對房屋的厲害關係本來就不一樣，不是嗎？

01:21:34 - 01:21:40
所以處理上當然也應該不一樣才對，因為本來就是不同的保險，本來就是不同的厲害關係嘛，瞭解

01:21:40 - 01:21:43
好好好,我知道,你大概有懂了,但是還沒有完全懂

01:21:43 - 01:21:44
下方，下方

01:21:45 - 01:21:47
這個案例呢就可以突破你的盲點

01:21:48 - 01:21:48
啊

01:21:49 - 01:21:52
你看哦,甲跟乙借新臺幣500萬

01:21:53 - 01:21:58
甲將所有價值1500萬的房屋設定抵押給乙

01:21:59 - 01:22:03
乙並且以這個房屋為保險標的，房屋為保險標的畫線啊

01:22:04 - 01:22:08
其實這樣寫我大概就知道不會是大陸法系出題的

01:22:08 - 01:22:11
為什麼？因為大陸法系的概念啊

01:22:12 - 01:22:14
保險標的不會是房屋嘛

01:22:14 - 01:22:17
他的保險標的一定是叉叉保險利益了

01:22:19 - 01:22:20
瞭解

01:22:20 - 01:22:24
保險他們的體系,保險標的就一定是保險利益嘛

01:22:24 - 01:22:24
哦

01:22:25 - 01:22:27
所以這個題目一看就知道是英美法系出的

01:22:28 - 01:22:32
英美法系才會說保險標的是房屋,瞭解

01:22:33 - 01:22:37
像保險公司投保,保險金額是500萬的新臺幣火災保險

01:22:37 - 01:22:41
如果被保險人後來因為物的過失造成火災,使這個房屋損失300萬

01:22:41 - 01:22:43
看到這邊來,請看下方第一小題

01:22:44 - 01:22:47
乙得保一該房屋向丁保險投保,來看清楚哦,乙是什麼

01:22:50 - 01:22:50
身份

01:22:52 - 01:22:53
以什麼身份？

01:22:59 - 01:23:00
他不是所有人喔

01:23:02 - 01:23:04
所有人是那個餅喔

01:23:05 - 01:23:06
餅喔

01:23:07 - 01:23:08
看清楚喔

01:23:09 - 01:23:10
所以乙是什麼人

01:23:14 - 01:23:15
抵押權人啊

01:23:18 - 01:23:18
對

01:23:19 - 01:23:21
那抵押權人可以去投保嗎

01:23:24 - 01:23:27
我們說啊,早有保險力就可以投保

01:23:28 - 01:23:32
那保險力有沒有限於一定要所有權才有保險

01:23:32 - 01:23:33
力

01:23:33 - 01:23:40
沒有嘛,你看14條前段,要保人對財產上之現有利益,有保險力嘛,瞭解

01:23:43 - 01:23:45
所以早有保險力就可以投保啊

01:23:46 - 01:23:48
有現有利益就可以投保，又沒有限於一定要什麼

01:23:49 - 01:23:50
所有權

01:23:51 - 01:23:54
所以房貸的抵押權人就方可不可以投保？可以，沒有問題

01:23:55 - 01:23:59
只是畢竟他是抵押權人，不是所有人嘛

01:24:00 - 01:24:05
所以他拿這個房屋去保火險，保險金額有沒有上限啊

01:24:05 - 01:24:07
保險金額有沒有上限

01:24:07 - 01:24:10
他可以因為房屋的市值有1500萬嗎

01:24:11 - 01:24:14
就是我投保的火險保險金要保1500萬，可以嗎

01:24:16 - 01:24:17
可以嗎

01:24:18 - 01:24:20
當然不可以啊

01:24:20 - 01:24:21
你以為你是所有人喔

01:24:22 - 01:24:23
你下面卡小

01:24:27 - 01:24:29
你是抵押權人而已耶

01:24:30 - 01:24:31
理解沒

01:24:38 - 01:24:38
對

01:24:38 - 01:24:39
你是抵押權人啊

01:24:40 - 01:24:45
所以你投保火險，保險金額當然不能超過什麼

01:24:46 - 01:24:50
保險金額當然是不能夠超過你的債權額嘛

01:24:53 - 01:24:54
理解我的意思沒

01:24:54 - 01:24:55
你的債權金額多少

01:24:58 - 01:24:59
500萬啊，不是嗎？

01:25:00 - 01:25:01
所以人家幫你投保OK啊

01:25:02 - 01:25:04
但是保險金額只能保多少？

01:25:06 - 01:25:07
只能保500萬嗎？

01:25:09 - 01:25:10
所有人才能保1500萬嗎，理解沒？

01:25:11 - 01:25:13
OK，我第一題簡單嗎？

01:25:14 - 01:25:17
所以可以保，而且只保500萬也是對的

01:25:17 - 01:25:18
太值

01:25:19 - 01:25:20
保500萬嘛，不能超過，這樣瞭解

01:25:21 - 01:25:22
好，我要講的是第二小題

01:25:23 - 01:25:30
好,如果這個保險契約成立,丁公司就本案的事實應該給付多少保險金?

01:25:32 - 01:25:32
賠多少啦?

01:25:33 - 01:25:34
賠多少,瞭解

01:25:36 - 01:25:41
本案題目說他損失多少,發生火災損失多少,300萬

01:25:45 - 01:25:48
如果是甲去,跟著,如果是丙去投保

01:25:49 - 01:25:51
餅是什麼角色，餅是什麼身分？

01:25:52 - 01:25:53
所有人嘛

01:25:54 - 01:25:56
餅是所有人去投保

01:25:57 - 01:25:57
哦

01:25:58 - 01:26:02
那房子發生火災損失300，當然一定是有損失

01:26:03 - 01:26:04
對不對，損失就是300沒有錯嘛

01:26:06 - 01:26:07
但是本案是誰去保？

01:26:08 - 01:26:09
抵押權人呢？

01:26:14 - 01:26:15
抵押權跟所有權不一樣嘛

01:26:16 - 01:26:16
當然

01:26:17 - 01:26:18
所以我請問你

01:26:18 - 01:26:19
本案發生火災沒有錯

01:26:20 - 01:26:22
損失是300沒有錯

01:26:23 - 01:26:24
但是我跟你講

01:26:25 - 01:26:26
正確的看法應該是無損啊

01:26:27 - 01:26:27
啊

01:26:28 - 01:26:31
房子發生火災損失300萬有損無損？

01:26:33 - 01:26:33
房子多少錢？

01:26:35 - 01:26:36
房子多少錢啊？

01:26:37 - 01:26:39
房子是1500萬呢

01:26:40 - 01:26:42
那損失300萬代表殘值多少？

01:26:45 - 01:26:46
殘值多少啦？

01:26:47 - 01:26:48
1200吧

01:26:50 - 01:26:52
啊抵押權你的債權是多少？

01:26:54 - 01:26:55
債權是多少嘛？

01:26:56 - 01:26:58
債權是500欸

01:27:01 - 01:27:03
房子的殘值還有1200欸

01:27:06 - 01:27:08
屬不屬於擔保你那500的債權？

01:27:10 - 01:27:12
殘值1200

01:27:12 - 01:27:14
還是屬於擔保你那500的債權啊？

01:27:17 - 01:27:18
所以其實應該是無損欸

01:27:20 - 01:27:22
無損就無賠啦

01:27:22 - 01:27:22
不是嗎？

01:27:26 - 01:27:26
瞭解

01:27:29 - 01:27:31
但是因為法系，他就沒辦法講清楚啊

01:27:32 - 01:27:33
他吃虧啦

01:27:34 - 01:27:37
因為英美法系的保險標的定義為什麼？

01:27:39 - 01:27:45
英美法系的保險標的定義為保險事故發生的客體，就是那個房子嘛

01:27:47 - 01:27:51
所以他因為他的房子是，他的保險標的是那個房子

01:27:52 - 01:27:54
所以還是要拿房子來看啊

01:27:55 - 01:27:57
所以還是要認定本案的損失是300啦

01:28:01 - 01:28:02
只是不一定會賠300

01:28:02 - 01:28:06
因為保險有個概念，損失額不一定就是理賠金額

01:28:07 - 01:28:09
損失額不一定就是理賠金額

01:28:10 - 01:28:14
還要看他是足額、不足額還是超額保險，再去做調整

01:28:15 - 01:28:16
理解

01:28:16 - 01:28:18
如果是足額保險，你的損失300那就賠300嘛

01:28:18 - 01:28:19
可問題是

01:28:20 - 01:28:22
本案你不是足額保險啊

01:28:22 - 01:28:23
本案你是什麼保險？

01:28:24 - 01:28:24
不足額保險啊

01:28:25 - 01:28:25
為什麼？

01:28:25 - 01:28:25
為什麼不足額保險？

01:28:27 - 01:28:29
因為你保險金額只有多少？

01:28:29 - 01:28:30
500啊

01:28:30 - 01:28:33
啊，保險標的物價值是1500啊

01:28:34 - 01:28:34
所以依照77條啊

01:28:34 - 01:28:39
當保險金額不及保險標的物價值，保險人之負擔是

01:28:41 - 01:28:44
以保險金額對於保險標的物價值比例定之嘛

01:28:46 - 01:28:49
所以你300的損失只會賠

01:28:50 - 01:28:52
理解嗎？

01:28:52 - 01:28:54
只會賠1500分之500嗎？

01:28:54 - 01:28:55
所以只會賠多少？

01:29:02 - 01:29:03
只會賠100萬

01:29:03 - 01:29:06
我不是要講後面啊，這不是我的重點，瞭解

01:29:07 - 01:29:08
因為後面會再講啊

01:29:09 - 01:29:16
你這邊請有個概念，損失額不一定是最後的理賠金額，瞭解

01:29:19 - 01:29:23
還要看你是足額、不足額、超額保險，再去做調整就對了

01:29:23 - 01:29:29
我這邊想要跟你特別強調的是，保險要保的課題

01:29:31 - 01:29:34
是房屋還是你對房屋的關係？

01:29:35 - 01:29:37
這個例子就充分的反應出來嘛

01:29:40 - 01:29:42
保險要保的課題真的不是那個房子啊

01:29:43 - 01:29:46
他要保的是你對房子的那個關係啊

01:29:48 - 01:29:49
也就是保險利益啦

01:29:51 - 01:29:57
這樣是不是才能區別所有權就房屋投保、抵押權就房屋投保的不同

01:29:58 - 01:29:59
是才能夠釐清

01:30:01 - 01:30:03
一沒法吃虧了就怎麼樣？

01:30:04 - 01:30:06
就是他分不清楚

01:30:08 - 01:30:14
因為他的保險標的定義為保險事故發生的課題

01:30:15 - 01:30:17
所以保險標的是什麼？

01:30:18 - 01:30:19
是房屋啊

01:30:21 - 01:30:24
所以不論是所有人投保還是抵押權投保都是看什麼？

01:30:25 - 01:30:26
都是看房屋

01:30:28 - 01:30:31
所以本案一律都認定損失就是300

01:30:33 - 01:30:34
可是你仔細去思考

01:30:37 - 01:30:40
本案對抵押權的意義來講真的有損失嗎？

01:30:42 - 01:30:45
房子的殘值明明還有1200萬詼

01:30:47 - 01:30:49
他的債權也不過是500萬

01:30:49 - 01:30:54
是損失殘值還是足以擔保那500萬的債權，不是嗎?

01:30:56 - 01:30:59
他是抵押權人,不是所有人好嗎?

01:31:01 - 01:31:02
這樣傻傻分不清這樣

01:31:03 - 01:31:05
好啦，我就講到這邊喔

01:31:06 - 01:31:06
懂嗎？

01:31:07 - 01:31:08
我確認一下喔

01:31:09 - 01:31:12
保險標的是不是保險利益？

01:31:12 - 01:31:14
有爭議沒有錯

01:31:15 - 01:31:23
我認為這個問題本身沒有對錯，因為爭議的原因是因為定義的不同嘛

01:31:23 - 01:31:23
瞭解？

01:31:26 - 01:31:35
我只是要強調，保險要保護的課題，不論你採什麼法系，要不要把它定義為這叫保險標的，因為每個法系不一樣嘛

01:31:35 - 01:31:40
我只強調，保險要保護的課題，是什麼東西？

01:31:41 - 01:31:45
保險要保護的課題，不是汽車房屋

01:31:47 - 01:31:50
保險要保護的課題是什麼？

01:31:51 - 01:32:00
是你對那一臺汽車，那一間房子的厲害關係，也就是保險利益

01:32:02 - 01:32:07
對這個房子，對這部汽車有厲害關係的人，有很多人

01:32:08 - 01:32:10
不一定是所有人

01:32:16 - 01:32:19
所有人的保險力等同汽車房屋

01:32:20 - 01:32:24
但是其他人的保險力不等於汽車房屋

01:32:29 - 01:32:36
對吧，本案的抵押權人，他的這個厲害關係有等同那個房子嗎？

01:32:37 - 01:32:38
沒有吧

01:32:38 - 01:32:41
抵押權人的這個利益關係怎麼會等同房屋的價值？

01:32:41 - 01:32:43
不等，完全不等於嘛

01:32:43 - 01:32:43
不是嗎？

01:32:43 - 01:32:45
他的債權是500

01:32:46 - 01:32:49
怎麼會等同這個房子1500萬的價值？

01:32:49 - 01:32:51
當然是不等於啊

01:32:52 - 01:32:53
OK

01:32:53 - 01:32:57
想一下啊，回去可能要想一下啊

01:32:58 - 01:33:02
接下來我們往下看喔，在138頁喔，138

01:33:04 - 01:33:06
保險利益的學說發展

01:33:06 - 01:33:09
這已經，這個單元不可能這樣考你啊

01:33:09 - 01:33:10
這個因為是德國的什麼？

01:33:11 - 01:33:14
這德國的一個保險力的眼鏡史啦

01:33:14 - 01:33:15
眼鏡史

01:33:15 - 01:33:16
沒有人在這樣考的啦

01:33:16 - 01:33:22
所以這個部分啊，這個單元你就注意139頁這個例子

01:33:22 - 01:33:24
案例就可以了

01:33:24 - 01:33:26
但是案例要看懂，要會

01:33:27 - 01:33:28
來看一下139頁喔

01:33:33 - 01:33:35
假有一部A車出賣給乙了

01:33:36 - 01:33:39
原交車地點是板橋啦

01:33:39 - 01:33:43
後來因乙之請求而送交什麼三重

01:33:44 - 01:33:45
這個三重是什麼東西？

01:33:45 - 01:33:49
三重啊就是這個清常地以外的處所

01:33:53 - 01:33:56
你這個民法學過嗎？

01:33:58 - 01:34:00
危險負擔的移轉

01:34:01 - 01:34:04
危險負擔移轉，依照373原則要以什麼時點？

01:34:06 - 01:34:07
交付，對吧？

01:34:08 - 01:34:09
但是有例外嘛

01:34:09 - 01:34:11
例外就是374嘛

01:34:11 - 01:34:13
什麼時候構成374？

01:34:14 - 01:34:20
如果是應買受人之請求嘛,而送交清償地外的處所,對不對?

01:34:21 - 01:34:24
這時候危險負擔是不是提前於交付之前移轉?

01:34:25 - 01:34:26
對吧?

01:34:26 - 01:34:27
什麼時候就移轉?

01:34:28 - 01:34:29
交付運送嘛

01:34:30 - 01:34:34
交付給為運送之人或才運送的事情

01:34:35 - 01:34:38
危險負擔就移轉給買受人

01:34:38 - 01:34:38
對吧？

01:34:39 - 01:34:41
所以把它強調就是哪一條的情形？

01:34:41 - 01:34:43
374的情形

01:34:43 - 01:34:44
瞭解了

01:34:44 - 01:34:44
往下

01:34:45 - 01:34:46
那甲跟丙呢

01:34:47 - 01:34:49
就訂立貨物運送契約

01:34:49 - 01:34:50
委託丙運送

01:34:50 - 01:34:54
並且與物產險公司投保陸空保險

01:34:55 - 01:34:57
就是要分散陸運跟空運的風險啊

01:34:58 - 01:34:58
好

01:34:58 - 01:35:00
保險力是所有權保險力

01:35:02 - 01:35:02
OK

01:35:03 - 01:35:05
本來是大陸法系的問題啦

01:35:05 - 01:35:07
所以就會移到他的法系

01:35:08 - 01:35:10
保險標的就是保險利益

01:35:10 - 01:35:11
本案是所有權保險利益

01:35:11 - 01:35:14
其料在運送途中被丁過失撞毀

01:35:14 - 01:35:15
問

01:35:15 - 01:35:17
保險金應該歸屬於何人？

01:35:17 - 01:35:18
來來來

01:35:18 - 01:35:21
我們說基於保險給付的目的在幹嘛？

01:35:22 - 01:35:23
保險給付的目的啊

01:35:23 - 01:35:25
是在填補損失嗎？

01:35:25 - 01:35:26
行不行？

01:35:27 - 01:35:28
所以理想的狀態

01:35:28 - 01:35:32
我們認為保險金應該歸誰享有才是對的

01:35:33 - 01:35:34
因為這個事故

01:35:35 - 01:35:39
真正遭受損失的人

01:35:39 - 01:35:39
對吧？

01:35:40 - 01:35:42
這是我們的理想啦

01:35:43 - 01:35:45
所以我們第一步先判斷一下

01:35:46 - 01:35:47
在這一期事故中

01:35:49 - 01:35:51
誰是真正遭受損失的人？

01:35:51 - 01:35:52
瞭解？

01:35:52 - 01:35:53
好

01:35:53 - 01:35:55
到底是這個甲還是乙？

01:35:58 - 01:35:58
來

01:35:58 - 01:35:59
看一下啊

01:36:23 - 01:36:23
好

01:36:24 - 01:36:24
我們說啊

01:36:24 - 01:36:26
買方乙對賣方甲

01:36:26 - 01:36:29
本於買賣契約是不是可以主張348第一項

01:36:29 - 01:36:30
對不對？

01:36:31 - 01:36:33
啊，但是現在呢

01:36:33 - 01:36:35
這部車是不是已經滅失了？

01:36:36 - 01:36:39
已經變成無法交車給付不能嘛

01:36:39 - 01:36:41
那給付不能要適用可不可規則造成

01:36:41 - 01:36:42
分別適用25或226嗎？

01:36:42 - 01:36:45
本案應該是用25還是226？

01:36:46 - 01:36:47
本案是誰造成的啦？

01:36:48 - 01:36:49
丁嗎？

01:36:49 - 01:36:50
第三人丁嗎？

01:36:50 - 01:36:55
所以要評價成不可歸責賣方假嘛

01:36:55 - 01:36:57
因為是第三人造成的

01:36:58 - 01:36:59
所以要適用225一項喔

01:37:00 - 01:37:02
225一項條文是寫免給付義務對吧?

01:37:02 - 01:37:03
免給付義務

01:37:03 - 01:37:04
就是不用交車了

01:37:05 - 01:37:05
好

01:37:06 - 01:37:08
那買賣是雙務契約啊

01:37:08 - 01:37:09
所以甲對乙

01:37:09 - 01:37:11
也就是賣方甲對買方乙

01:37:11 - 01:37:13
是不是可以轉

01:37:13 - 01:37:14
請求給付價金？

01:37:16 - 01:37:18
那本案還要不要繼續付價金？

01:37:18 - 01:37:20
本來當然是要看什麼？

01:37:20 - 01:37:22
本來當然是要看

01:37:22 - 01:37:23
欸

01:37:23 - 01:37:25
本案假設誰變成給付不能

01:37:25 - 01:37:27
是不是可歸責他方當事人?

01:37:28 - 01:37:29
那本案呢

01:37:29 - 01:37:31
假設會變成給付不能是誰造成的?

01:37:31 - 01:37:34
是第三人造成的嗎？

01:37:35 - 01:37:36
所以也是不可規則誰？

01:37:36 - 01:37:38
也是不可規則買方欸

01:37:39 - 01:37:41
所以本來應該要適用266一項啊

01:37:42 - 01:37:43
也就是什麼？

01:37:43 - 01:37:44
也就是啊

01:37:44 - 01:37:44
欸

01:37:44 - 01:37:47
買方也是同免為對待給付

01:37:47 - 01:37:49
也就是他也不用付價金的

01:37:49 - 01:37:50
對不對?

01:37:51 - 01:37:51
對

01:37:51 - 01:37:52
本來是這樣嘛

01:37:53 - 01:37:58
但是因為這個價金的危險是可以移轉的嘛

01:38:01 - 01:38:04
266的特別規定就是373跟什麼？

01:38:04 - 01:38:06
374啊

01:38:06 - 01:38:08
那本案有沒有強調是374的情形？

01:38:09 - 01:38:10
有

01:38:11 - 01:38:12
有

01:38:15 - 01:38:17
送交清償地以外的處所嘛

01:38:17 - 01:38:18
對不對？

01:38:18 - 01:38:21
這是危險負擔從交付運送時期

01:38:21 - 01:38:25
是不是就由買受人來承受這個負擔

01:38:25 - 01:38:26
行不行?

01:38:26 - 01:38:27
好

01:38:27 - 01:38:28
所以

01:38:29 - 01:38:29
所以

01:38:31 - 01:38:36
變成依照374，他是266的特別規定嗎？

01:38:36 - 01:38:37
所以呢？

01:38:39 - 01:38:43
本案的買方是不是還是要繼續付價金？

01:38:47 - 01:38:50
對，他不能付訂金，他要付價金

01:38:51 - 01:38:51
信不信？

01:38:52 - 01:38:53
好了

01:38:53 - 01:38:58
所以靠到這邊我請問你，本案真正遭受損失的人

01:38:58 - 01:38:59
是甲還是乙？

01:39:02 - 01:39:04
是甲還是乙，是賣方還是買方？

01:39:06 - 01:39:07
答案是買方

01:39:08 - 01:39:13
因為對賣方甲而言，他現在有沒有免除給付義務？

01:39:14 - 01:39:15
他不用交車你知道嗎？

01:39:17 - 01:39:20
但是他可不可以繼續跟乙要價金？

01:39:20 - 01:39:22
可以啊，這樣他拿到什麼損失？

01:39:27 - 01:39:29
買方才是真的有損失嘛

01:39:30 - 01:39:32
因為他現在拿不到車了嘛

01:39:33 - 01:39:35
但是他還是要付什麼？

01:39:36 - 01:39:37
他還是要付價金啊

01:39:38 - 01:39:40
所以真正有損失的是買方啊

01:39:41 - 01:39:41
瞭解？

01:39:42 - 01:39:43
所以我們說

01:39:43 - 01:39:46
本案的保險金，後續應該給誰？

01:39:47 - 01:39:50
本案的保險金理想上應該歸誰享有？

01:39:52 - 01:39:56
買方嘛，因為買方才是真正遭受損失的人嘛

01:39:58 - 01:40:02
那說本案有什麼辦法讓保險金由買方享有嗎？

01:40:03 - 01:40:05
本案的這個保險被保險人是誰？

01:40:06 - 01:40:08
被保險人是甲方呢

01:40:09 - 01:40:10
信不信？

01:40:10 - 01:40:10
喔

01:40:11 - 01:40:13
那保險是假的，這個

01:40:16 - 01:40:18
怎麼可能變成以來享有？

01:40:18 - 01:40:18
詼

01:40:19 - 01:40:20
有有，我們有一條，哪一條？

01:40:22 - 01:40:23
18條

01:40:25 - 01:40:26
18條啊

01:40:27 - 01:40:30
被保險人死亡或保險標的物所有權移轉嘛

01:40:30 - 01:40:33
保險契約除另有約定外

01:40:33 - 01:40:36
仍為繼承人或受讓人的利益存在不是嗎?

01:40:37 - 01:40:38
本案如果可以用18條

01:40:39 - 01:40:43
是不是就可以讓保險金歸誰享有講法?

01:40:44 - 01:40:45
買方已享有

01:40:45 - 01:40:46
對不對?

01:40:46 - 01:40:47
好

01:40:48 - 01:40:51
可是有辦法這麼順利嗎?

01:40:51 - 01:40:54
那就要看你

01:40:54 - 01:41:00
是從什麼角度來做一個解釋

01:41:03 - 01:41:04
要構成18條

01:41:04 - 01:41:08
那當然要符合條文中所謂的所有權移轉，不是嗎？

01:41:09 - 01:41:09
對吧？

01:41:10 - 01:41:12
所有權移轉啊

01:41:12 - 01:41:13
好

01:41:14 - 01:41:16
那這邊就產生140頁

01:41:16 - 01:41:19
兩種看法

01:41:19 - 01:41:21
一個是形式學說

01:41:21 - 01:41:23
一個是經濟學說

01:41:24 - 01:41:26
形式學說就是物權法學說

01:41:26 - 01:41:30
物權法學說就是有沒有構成條文的所有權移轉

01:41:30 - 01:41:31
就是民法物權

01:41:31 - 01:41:32
你也知道

01:41:33 - 01:41:35
民法物權規定所有權移轉

01:41:35 - 01:41:37
動產要完成什麼講話？

01:41:37 - 01:41:37
交付

01:41:37 - 01:41:39
不動產要完成登記不是嗎？

01:41:40 - 01:41:45
本案完成交付給買方的這個行為了嗎？

01:41:47 - 01:41:47
有嗎？

01:41:47 - 01:41:48
沒有啊

01:41:48 - 01:41:50
因為本案還在什麼途中？

01:41:51 - 01:41:53
運送途中不是嗎？

01:41:54 - 01:41:56
所以當然還沒有完成交車嘛

01:41:57 - 01:41:57
瞭解

01:41:57 - 01:42:00
所以依照物權法學說

01:42:00 - 01:42:04
就是沒有完成所有權移轉給買方的行為嘛

01:42:05 - 01:42:06
那當然就沒有哪一條適用？

01:42:07 - 01:42:09
就沒有18條的適用啦

01:42:09 - 01:42:10
不是嗎？

01:42:11 - 01:42:12
那沒有18條適用

01:42:12 - 01:42:14
本案的保險金還是要歸誰享有？

01:42:16 - 01:42:18
還是要歸甲享有

01:42:18 - 01:42:21
賣方甲享有啊

01:42:22 - 01:42:26
可是本案真正遭受損失的是買方啊

01:42:27 - 01:42:29
那怎麼辦？

01:42:29 - 01:42:29
怎麼補救？

01:42:29 - 01:42:33
欸，形式學說、物權法學說有想到後面的補救方法啊

01:42:34 - 01:42:38
補救方法就是類推適用225條第二項

01:42:40 - 01:42:43
225不是隻有一項對不對？

01:42:44 - 01:42:46
225知道嗎？民法225不是隻有一項

01:42:47 - 01:42:48
他有二項嘛

01:42:49 - 01:42:52
二項叫做什麼權？代償請求權對不對？

01:42:53 - 01:42:54
代償請求權

01:43:11 - 01:43:13
瞭解，那本來有用到225以下嘛

01:43:15 - 01:43:17
欸，那就，那我們就用225下來補救

01:43:17 - 01:43:19
為什麼又是類推，為什麼不直接適用？

01:43:20 - 01:43:26
因為啊，225二項條文是不是寫損害賠償請求權？

01:43:27 - 01:43:28
它的課題是損害賠償嘛

01:43:29 - 01:43:31
可是本案的課題是什麼？是保險金

01:43:33 - 01:43:35
那保險金它不是一種損害賠償啊

01:43:36 - 01:43:37
啊

01:43:37 - 01:43:41
保險金的給付，它不是一種損害賠償的概念

01:43:42 - 01:43:45
所以因為課題不同啦，所以只用類推適用，這樣理解啦

01:43:47 - 01:43:50
好，用類推適用225項的方式咧

01:43:51 - 01:43:58
讓買方可以請求賣方假讓與這個權利

01:43:59 - 01:44:03
或者他已經拿到錢的話，請求他交付這個保險金

01:44:04 - 01:44:05
瞭解

01:44:05 - 01:44:06
好

01:44:06 - 01:44:09
但是對這個形式學說我們提出三個批評啊

01:44:10 - 01:44:10
啊

01:44:10 - 01:44:12
第一個批評是，你採物權法學說

01:44:13 - 01:44:16
就是認為保險標的是什麼東西？

01:44:18 - 01:44:20
是汽車是房屋嘛，對不對？

01:44:22 - 01:44:25
可是明明保險標的，來大法性認為是什麼東西？

01:44:26 - 01:44:28
保險標的是汽車房屋嗎？

01:44:28 - 01:44:28
不是嘛

01:44:29 - 01:44:34
保險標的是保險利益，不然保險利益是所有權的保險利益嗎？

01:44:36 - 01:44:36
瞭解

01:44:37 - 01:44:45
所以形式學說就是忽略保險標的是保險利益的概念，而不是汽車房屋

01:44:48 - 01:44:54
理解，你談形式學就是還是拘泥於保險標的是汽車房屋的問題的概念嘛

01:44:54 - 01:44:59
但是其實保險標的不是汽車房屋，保險標的是保險利益，是叉叉的保險利益

01:45:00 - 01:45:01
反而是所取，瞭解

01:45:02 - 01:45:02
第二個

01:45:03 - 01:45:08
他說啊，保險賠償並不是損害賠償，怎麼可以類推二二五，我想

01:45:09 - 01:45:12
我認為第二個批評是有失公允啊

01:45:12 - 01:45:13
為什麼有失公允？

01:45:14 - 01:45:22
就是因為已經注意到保險給付，保險金的給付不是一種損害賠償，所以才類推適用嘛

01:45:22 - 01:45:28
如果有忽略這個不同，我就直接適用二二五，我想還跟你客氣什麼，這樣瞭解

01:45:29 - 01:45:31
就是因為考慮到不同的嘛,所以才用類推嘛

01:45:32 - 01:45:35
如果忽略這個不同,我就直接適用的不是嗎?

01:45:36 - 01:45:38
但是第三個批評確實存在啊

01:45:38 - 01:45:39
什麼批評?

01:45:42 - 01:45:42
你

01:45:42 - 01:45:47
類推是用二胎還是會讓買方承擔什麼風險?

01:45:48 - 01:45:52
賣方無資力或破產的風險嘛

01:45:54 - 01:45:54
你

01:45:54 - 01:45:55
說怎麼說?

01:45:56 - 01:46:01
你等於這個，這個你申請理賠的權利等於是轉讓來的嘛，對不對?

01:46:04 - 01:46:07
啊萬一假拿到保險金後破產呢?

01:46:11 - 01:46:14
你你有權利沒有錯啊，類推二五項請求假要把保險金給你嘛

01:46:15 - 01:46:16
那假破產啊

01:46:18 - 01:46:20
瞭解我的意思沒啦

01:46:23 - 01:46:25
如果本案有18條的適用

01:46:26 - 01:46:28
那保險金實質歸誰享有？

01:46:29 - 01:46:31
就直接歸買方享有啦

01:46:33 - 01:46:34
就不用透過誰了，輾轉了

01:46:35 - 01:46:41
就不用透過，假輾轉啊，那不是就不用讓買方去承擔賣方破產的風險

01:46:42 - 01:46:42
理解

01:46:43 - 01:46:43
OK

01:46:44 - 01:46:48
所以我們認為啊，經濟學說、保險法學說才是對的

01:46:49 - 01:46:52
因為保險標的是保險利益，不是汽車嘛

01:46:54 - 01:46:55
瞭解

01:46:55 - 01:47:00
所以我當初第18條所有權移轉五個字有沒有叫你畫起來做筆記？

01:47:01 - 01:47:04
有沒有說所有權移轉等於什麼東西來判斷講話？

01:47:07 - 01:47:10
等於所有權人保險利益移轉嘛，對不對？

01:47:12 - 01:47:18
對嘛，就是因為我們認同經濟學說保險法學說，這難解

01:47:19 - 01:47:20
好

01:47:20 - 01:47:22
可是還有問題要處理啊

01:47:23 - 01:47:27
我們雖然把所有權移轉等同所有權保險利益轉嘛

01:47:28 - 01:47:32
可是接下來就要去判斷，那什麼時候是所有權保險利益移轉啊

01:47:35 - 01:47:38
對你還是要講出一個標準來嘛，對不對？

01:47:38 - 01:47:39
什麼時候是所有權保險利益轉嘛

01:47:40 - 01:47:41
好

01:47:41 - 01:47:43
那所有權保險利益移轉呢

01:47:44 - 01:47:46
它的判斷的時點有三說

01:47:46 - 01:47:48
第一說叫利用說

01:47:49 - 01:47:50
利用說

01:47:52 - 01:47:52
什麼叫利用說？

01:47:53 - 01:47:59
利用說就是買受人他取得標的物的使用收益，可以利用這個標的物的時候

01:48:00 - 01:48:02
所有權保險利益就移轉

01:48:02 - 01:48:03
但是我跟你講

01:48:04 - 01:48:10
利用說只能講，只能用來詮釋373的情況啊

01:48:10 - 01:48:14
373危險負擔的移轉是什麼時點？

01:48:14 - 01:48:14
交付嘛

01:48:20 - 01:48:21
但是本案設計好了啦，OK好一條啦，本案就不是373嘛，本案是哪一條？

01:48:25 - 01:48:27
374啊

01:48:30 - 01:48:37
所以在利用說之下，本案的買受人以他能夠利用車子的嗎？他可以使用還不行嗎？

01:48:37 - 01:48:44
那在利用說之下，所有權保險利益就沒有辦法所有移轉給買受人啊

01:48:45 - 01:48:48
那本案不是還是白搭的嗎?

01:48:48 - 01:48:53
因為保險金還是不能直接適用18條,讓買受人以享有啊

01:48:55 - 01:49:00
瞭解沒,利用說只能解釋373的情況,不能用來解釋哪一條?

01:49:01 - 01:49:03
374的情形啊

01:49:03 - 01:49:05
所以第二說是對的，是對的嘛

01:49:05 - 01:49:13
危險負擔說，危險負擔說意思是說買受人承擔危險，那所有權保險力就移轉給買受人

01:49:14 - 01:49:15
就有18條的適用嘛

01:49:16 - 01:49:19
所以危險負擔說是不是可以同時解釋哪兩條都可以解釋？

01:49:20 - 01:49:21
講話

01:49:21 - 01:49:24
373跟374，你是不是都可以解釋？

01:49:26 - 01:49:30
瞭解沒，所以我那時候18條給你做的筆記是什麼講話呢？

01:49:34 - 01:49:41
所有權移轉等同所有權人保險力移轉，又等於危險負擔移轉

01:49:42 - 01:49:43
丟不丟？

01:49:44 - 01:49:44
丟嘛

01:49:45 - 01:49:47
瞭解，就是這樣來的，懂嗎？

01:49:48 - 01:49:50
追溯叫做實質危險負擔說

01:49:51 - 01:49:53
什麼叫實質危險負擔說？

01:49:53 - 01:49:56
實質危險負擔說是認為

01:49:57 - 01:50:00
除了要買受人承擔危險以外

01:50:01 - 01:50:06
還要買受人對出賣人給付價金

01:50:07 - 01:50:10
就在加一個買受人有對出賣給付價金

01:50:11 - 01:50:18
這樣才認為所有權保險力有移轉給買受人,才有18條的適用,才能保險金由買受人享有

01:50:21 - 01:50:22
你你你理解嗎?

01:50:22 - 01:50:24
所以實質危險分擔說

01:50:24 - 01:50:25
除了危險分擔移轉以外,還加一個要件

01:50:25 - 01:50:26
什麼要件？

01:50:27 - 01:50:30
買受人對出賣人給付價金

01:50:32 - 01:50:35
這樣才認為所有權保險有移轉給買受人

01:50:36 - 01:50:39
才能讓買受人依18條直接享有保險金

01:50:41 - 01:50:43
那為什麼會有實質危險分擔說這一說的見解？

01:50:44 - 01:50:46
他的理由是說啊

01:50:46 - 01:50:48
固然依照民法374

01:50:49 - 01:50:50
買受人

01:50:51 - 01:50:54
他還是要對出賣人給付價金沒有錯嘛

01:50:55 - 01:50:57
但是買受人可不可能賴皮啦

01:50:59 - 01:51:01
賴皮啦

01:51:01 - 01:51:02
應該要付

01:51:02 - 01:51:03
就沒有付嘛

01:51:04 - 01:51:06
那如果他沒有付價金給出賣人

01:51:06 - 01:51:08
你怎麼可以說他是真正遭受損害的人？

01:51:08 - 01:51:09
他賴皮

01:51:09 - 01:51:10
他沒付啊

01:51:11 - 01:51:12
所以當然

01:51:13 - 01:51:15
除了危險負擔移轉給買受人以外

01:51:15 - 01:51:18
還要買受人對出賣人給付價金嘛

01:52:18 - 01:52:20
你就要當作他不會還你的對不對？

01:52:23 - 01:52:27
所以哪一天他如果真的還你的，你心裡會

01:52:31 - 01:52:33
你心裡會比較好過啊

01:52:34 - 01:52:37
所以所有的債權都面臨什麼風險？

01:52:38 - 01:52:41
債務人沒有履行債的風險嘛

01:52:41 - 01:52:43
又不是本案獨有的問題

01:52:43 - 01:52:45
為什麼在本案討論這個問題呢？

01:52:46 - 01:52:47
理解

01:52:48 - 01:52:52
債權人如果你要分散債務人沒有履行債的風險

01:52:53 - 01:52:57
你應該另外就你的債權去投保信用保險嘛

01:52:59 - 01:53:00
講完了

01:53:02 - 01:53:04
所以不是本案獨有，你何必在本案討論呢？

01:53:10 - 01:53:11
一定是都更連本汙染太多

01:53:13 - 01:53:14
多慮嘛

01:53:17 - 01:53:18
瞭解沒？

01:53:19 - 01:53:19
講完了

01:53:19 - 01:53:20
所以講完了

01:53:20 - 01:53:22
最後確認一下，18條所有權移轉等於

01:53:25 - 01:53:26
所有權保險利益轉等於

01:53:27 - 01:53:29
危險負擔移轉，了不瞭解？

01:53:33 - 01:53:37
不要執著所有權五個字，拘泥那個字意喔

01:53:38 - 01:53:40
你不要產生很物權法的判斷喔

01:53:43 - 01:53:44
理解喔

01:53:45 - 01:53:45
OK,好。

01:53:45 - 01:53:47
那這個部分就講到這邊

01:53:47 - 01:53:49
好吧，我們今天就先講到這邊喔

01:53:50 - 01:53:52
那下禮拜也停課了喔，那年後見，拜拜